



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

**Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

8/2024



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2024/2025)

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	6
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	7
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	7
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	7
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	8
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	8
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	10
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	12
DIREITO PRIVADO 2	15
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	15
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	16
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	17
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	18
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	23
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	25
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	27
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	27
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	28
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	30
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	30
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	30
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	33
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	41
• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	43

• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	43
DIREITO PRIVADO 3	45
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	45
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	45
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	50
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	51
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	52
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	52
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	53
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	54
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	54
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	55
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	56
DIREITO EMPRESARIAL	57
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	57
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	59

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Testamento público – Hipótese em que cabível ação anulatória, e não rescisória - Alegação de inobservância dos requisitos essenciais do art. 1864 do CC – Comprovação de que uma das testemunhas não presenciou a leitura em voz alta, no mesmo ato, da escritura – Possibilidade de ser relevada a falta, desde que inequívoca a vontade do testador – Alegação de que o autor da herança era ébrio habitual - Embora o alcoolismo possa afetar o discernimento de quem dele padece, deve haver prova inequívoca da incapacidade para anular o ato – O testador se portava de modo inconveniente e agressivo, mas não há prova cabal de que fosse incapaz – Testemunhas que atestaram sua vontade de contemplar os herdeiros testamentários, uma delas a apelante, menor portadora de transtorno de espectro autista, por quem o testador nutria carinho – Análise que deve privilegiar a efetiva vontade do autor da herança – Improcedência da ação anulatória - Gratuidade processual concedida ao Lar São Vicente de Paulo, entidade beneficente que comprovou insuficiência de recursos - Recursos providos.” (Apelação Cível nº [1008877-46.2021.8.26.0269](#), Rel. Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, j. 13/08/24).

“Ação de petição de herança c.c. retificação de assento de óbito e anulação de escritura de inventário extrajudicial. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Revogação do benefício da justiça gratuita concedido à autora, que deverá recolher as custas iniciais em 15 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Mérito. Autora adotada pela avó materna e que agora deseja participar da sucessão de sua mãe biológica. Capacidade para suceder e direito à herança aferíveis conforme a lei do tempo da abertura da sucessão. Adoção simples e falecimento da adotante ocorridos sob a égide do CC/16. Adotada que deve participar diretamente da sucessão de sua mãe biológica, mas não da sucessão da adotante/avó materna (arts. 376, 377, 378 e 1.618 do CC/16). Adotada que participou indevidamente da sucessão da adotante, em paridade de condições com sua mãe biológica, como se fosse irmã de sua própria genitora, e agora quer participar da sucessão da mãe biológica, em paridade de condições com o próprio irmão biológico. Pretensão que esbarra no art. 227, § 6º da CF/88, na vedação ao enriquecimento imotivado e no regramento jurídico que impõe observância à máxima igualdade possível quanto a valor, natureza e qualidade dos bens no ato de realização da partilha. Nulidade da partilha dos bens deixados pela avó materna e pela mãe biológica das partes. Deferimento do pedido subsidiário de compensação formulado pelo réu, a ser efetuado no inventário dos bens deixados pela mãe biológica das partes. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1039959-20.2021.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Marcondes, j. 24/09/24).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CONDOMÍNIO – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – HONORÁRIOS DE "EXPERT" – REDUÇÃO DE VERBA PROVISÓRIA – FIXAÇÃO DEFINITIVA COM SER REALIZADA EMPÓS DOS TRABALHOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2159050- 91.2024.8.26.0000](#), Rel. Giffoni Ferreira, j. 01/08/24).

“DANO MORAL - Responsabilidade civil – Busca de ressarcimento decorrente de arguida ofensa racial direcionada à autora pelo genitor do proprietário da empresa em que labora – Insultos que, embora condenáveis no caso de constatação, não vieram acompanhados de comprovação suficiente de sua ocorrência – Narrativa que indica presença de outras pessoas, mas que não foi objeto de comprovação contundente – Áudio que contém assertiva do interlocutor no sentido de que não presenciou quaisquer fatos, somente aconselhando a autora a conversar para solucionar situação – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1013886-34.2023.8.26.0005](#), Rel. Alvaro Passo, j. 30/08/24).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento da medicação CBD KING GREEN à base de CANABIDIOL. Paciente acometido de paralisia cerebral em tratamento sob o regime de HOME CARE já disponibilizado pela agravante. I- Regime de HOME CARE que é substituto de internação hospitalar, de modo que a ministração do fármaco ocorrerá como se o paciente estivesse fora do seu domicílio e por profissionais de saúde da própria recorrente. Alegação de uso domiciliar, no caso, afastada. II- Falta de registro na ANVISA da medicação prescrita, produzida fora do território nacional, mas com autorização, pela referida agência, da sua importação. Autorização para importação que implica na segurança e eficácia do fármaco. Cobertura pela operadora do plano de saúde obrigatória. Aplicação do Enunciado 42 desta Câmara. **DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.”** (Agravado de Instrumento nº [2105465-27.2024.8.26.0000](#), Rel. Donegá Morandini, j. 06/08/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. Ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos. Parto cesárea e complicação pós-parto que resultaram em histerectomia radical (retirada do útero, ovários e tubas uterinas). Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Alegação de erro médico na conduta da médica, ao deixar fragmento de retenção placentária no útero e de demora no atendimento após início de hemorragia intrauterina. Não caracterização. Elementos dos autos, em especial o laudo pericial, que demonstram que as condutas que foram descritas no prontuário médico não caracterizam imprudência, negligência ou imperícia na atuação da médica assistente. Ausência de evidências de falha no tempo que a equipe médica dispôs para descobrir a hemorragia intrauterina. Situação de urgência que levou a médica a realizar histerectomia para estancar a hemorragia e salvar a vida da autora. Alegações, de outro lado, de omissões relevantes no prontuário médico. Insurgência que prospera nesse capítulo. Laudo pericial que consignou que a descrição efetuada da histerectomia puerperal está 'muito pobre de informações', não tendo sido descrita a incisão cirúrgica mediana, o sangramento visualizado na historrafia, a causa das ooforectomias e das salpigectomias (retirada ovários e tubas uterinas) e o conteúdo na cavidade uterina no momento do procedimento. Omissões relevantes que caracterizam falta de cuidado e de acompanhamento adequado para com a paciente. Adoção do entendimento do STJ no sentido de que a omissão do preenchimento adequado do prontuário caracteriza negligência, havendo nexo de causalidade entre essa conduta negligente e o resultado danoso. Indenização fixada em R\$ 20.000,00, observados precedentes desta Corte e o caso concreto. Falha no dever de informação não caracterizada. Termos assinados pela autora e seus familiares que foram específicos e previram

diversas complicações possíveis, inclusive a histerectomia. Ausência de comprovação de divergência na prestação de informações por outro médico não integrante da lide. Sentença parcialmente reformada. Ônus de sucumbência recíproco. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1020934- 90.2021.8.26.0562](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 08/08/24).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Direitos autorais. Obras musicais disponibilizadas em plataforma de streaming sem os dados identificadores da autora. Violação de direito autoral caracterizada, independentemente da reprodução do fonograma por usuários. Dano moral que exsurge in re ipsa e que ora se arbitra em R\$10.000,00. Recurso a que se dá provimento.” (Apelação Cível nº [1108523-83.2023.8.26.0002](#), Rel. Mauricio Velho, j. 26/08/247).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Existência de reportagem jornalística em veículo de comunicação da ré, que supostamente afronta a honra do autor, jogador de futebol. Sentença de improcedência. Apela o autor, alegando haver conjunto probatório hábil a provar suas alegações; existência da matéria comprova suas alegações; existência da danos à sua honra, ensejando dever de indenizar por danos morais, em razão dos prejuízos que lhe foram causados. Descabimento. Da análise do que foi transcrito na preambular e dos prints nela apontados, contendo a reportagem, não é possível verificar expressões e colocações que causam ofensa à honra e à pessoa do demandante. Nota-se, tão-somente, que a reportagem leva ao conhecimento público a existência de investigação em razão de suposta irregularidade em partida de futebol, havendo apenas viés informativo, não apontando responsabilidade, culpa ou condenação do autor. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1025611-81.2023.8.26.0114](#), Rel. James Siano, j. 19/08/24).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VERBA INDENIZATÓRIA QUE, NA ESPÉCIE, ERA DEVIDA, MAJORADA NO MONTANTE DE R\$ 4.000,00. QUANTIA QUE SE ADEQUA AOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE OS HONORÁRIOS FIXADOS SÃO AVILTANTES À ADVOCACIA. PERCENTUAL DE 10%, ADEMAIS, BEM FIXADO, HAJA VISTA QUE A MATÉRIA NÃO GUARDAVA COMPLEXIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º DO NCPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA**

PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1014304-07.2024.8.26.0564](#), Rel. Vito Guglielmi, j. 30/08/24).

“Apelação - Ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência - Plano de Saúde - Cobertura de tratamento multidisciplinar - Transtorno do espectro autista (TEA- CID 10 F 84) - Recusa da ré, em custear o tratamento do autor com utilização do método ABA, fundada na ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS – Sentença de parcial procedência para condenar a ré a custear, de forma integral e por período indeterminado, o tratamento médico prescrito ao autor, consistente em psicoterapia, terapia ocupacional, fonoterapia e terapia psicomotora, através do método ABA, todas em ambiente clínico, sem limite de sessões, nos termos do relatório médico de fls. 35/36, em clínica da rede credenciada da ré- Insurgência do autor- Taxatividade do rol da ANS que não pode ser considerada absoluta - Prevalência da prescrição médica- Incidência da Súmula nº 102 do TJSP- Lei nº 14.454/2022, que alterou o art. 10, § 13º, da Lei nº 9.656/98, que passou a admitir a cobertura de tratamentos e procedimentos com comprovação científica de eficácia não inseridos no rol da ANS - Recente resolução da ANS que incorporou novos métodos de terapias para pacientes com transtornos globais de desenvolvimento (Resolução nº 539/2022), como no caso – Sem limite de sessões, conforme Resolução nº 469 da ANS - Abusividade da recusa de cobertura (arts. 14 e 51, IV e § 1º do CDC). Psicopedagogia - Cobertura devida desde que realizada em ambiente clínico e por profissional da saúde - Precedentes do STJ. Musicoterapia- Cobertura devida - Precedente. Referidos tratamentos devem ser realizados em clínicas credenciadas, com reembolso integral do tratamento, caso inexista, entre os credenciados, clínica capacitada - Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1137561-74.2022.8.26.0100](#), Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 26/09/24).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de taxas associativas. Associação de moradores de condomínio. Caracterização da revelia decorrente da oposição de contestação e reconvenção intempestivas pela ré. Prazo definido em acórdão anterior que concedeu prazo certo e determinado para apresentação de defesa. Inexistência de dúvida relativa ao termo do prazo para o ato. Revelia que importa presunção relativa de veracidade dos fatos arguidos na inicial. Faculdade legal de produção de provas pela ré revel a fim de controverter fatos deduzidos pela autora que não foi exercida pela apelante. Apelação que não pode servir de sucedâneo da contestação para impugnação de fatos acobertados pela presunção decorrente da revelia e da ausência de prova contrária a eles. Inexistência de matéria de ordem pública ou tese jurídica apta a infirmar os fundamentos da sentença recorrida. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1008467-47.2020.8.26.0099](#), Rel. Pastorelo Kfourir, j. 28/08/24).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. SENTENÇA PROCEDENTE. INCONFORMISMO DOS RÉUS. DOAÇÃO DE COTAS SOCIAIS À MÃE, DURANTE CRISE DO CASAMENTO, QUE CULMINOU COM DIVÓRCIO. SIMULAÇÃO A FIM DE PREJUDICAR A MEAÇÃO DA EX-MULHER.

NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE É DE RIGOR. SENTENÇA MANTIDA. ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível nº [1027666-81.2022.8.26.0100](#), Rel. Silvério da Silva, j. 14/08/24).

“Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. compensação por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Realização de paródia a partir da imagem e de obra artística do apelante. Art. 47, da Lei nº 9.610/98. Não houve reprodução na propaganda eleitoral do apelado em 2022, mas paródia da obra original – canção "O Portão" – uma vez que restaram preenchidos os requisitos a serem observados nas paródias musicais estabelecidos pelo C.STJ. Art. 23-A da Resolução nº 23.732, de 27/02/2024 do TSE que não possui efeito retroativo para as propagandas eleitorais anteriores. Propaganda política objeto da presente demanda que não se insere no art. 39, §7º, da Lei nº 9.504/1997. Do caráter satírico da propaganda política em questão não se infere que o apelante apoiava a candidatura do apelado e tampouco que "de novo" votaria nele. Elementos probatórios constantes dos autos que não apontam para a violação aos direitos da personalidade do apelante, artista de notório reconhecimento, aclamado por seu talento como cantor e compositor, não havendo nenhuma demonstração nos autos de que sua reputação, honra ou imagem tivessem sido abaladas pela propaganda eleitoral do apelado de 2022, que não ultrapassou os limites do exercício do seu direito à liberdade de expressão. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1094614-05.2022.8.26.0100](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 14/08/24).

“Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos em fase de cumprimento de sentença. Decisão que admitiu terceiros como assistentes simples e acolheu a alegação de insubsistência das penhoras sobre as frações ideais não pertencentes à executada. Inconformismo dos exequentes. Parcial cabimento. Condenação em indenização por perdas e danos pela privação de uso de terreno dado em pagamento para construção de edifício residencial. Trânsito em julgado. Cessão de crédito relativos à ação de conhecimento e garantias atreladas pela autora ao primeiro cessionário, por instrumento particular. Alegação dos terceiros de não transmissão da garantia real de hipoteca. Posterior cessão do primeiro cessionário aos atuais titulares do crédito por instrumento público, com participação da cedente originária. Inequívoca ciência da garantia real sobre os imóveis assentada em embargos de terceiro, transitados em julgados. Primeira cessão que foi informada nos autos há mais de 10 anos, com substituição processual. Posterior substituição processual pelos atuais titulares. Inexistência de qualquer questionamento nesse íterim. Estabilização da eficácia total das cessões na justa expectativa dos terceiros de boa-fé. Tutela da confiança legítima enquanto expressão de interesse público. Atual higidez das penhoras. Pretensão para ingresso no feito como assistentes simples. Descabimento. Processo em fase de cumprimento de sentença. Inexistência de causa pendente. Impossibilidade de assistência. Precedentes do egrégio STJ. Inexistência de pretensão de auxílio a parte litigante. Tentativa de deduzir pretensão própria em processo alheio. Interesse meramente econômico e possibilidade de tumulto processual. Questão de mérito (ineficácia parcial da primeira cessão em relação à garantia real) prejudicada. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº [2025239-35.2024.8.26.0000](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 21/08/24).

“APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c/c danos morais – Cooperativa habitacional – Autor que, após a quitação do preço referente a imóvel, não conseguiu transferir a titularidade do bem – Cobrança de mais 30 parcelas pela ré – Valor declarado inexigível por decisão judicial transitada em julgado – Condenação da cooperativa à transferência dos direitos sobre a unidade habitacional para a ex-companheira do autor – Danos morais existentes – Aplicação da "Teoria do desvio produtivo" – Quantum indenizatório mantido em R\$ 10.000,00 – Precedente desta Câmara - Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1010386-25.2022.8.26.0609](#), Rel. Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, j. 21/08/24).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de repetição em dobro e de indenização por danos morais – Descontos mensais indevidos a título de contribuição à ré em benefício previdenciário – Parcial procedência na origem, com a condenação da ré à restituição dobrada do quanto descontado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 5.000,00 – Cerceamento de defesa não configurado – Ausência de informação clara sobre as condições da filiação – Inobservância ao direito à informação – Prática abusiva e incompatível com a boa-fé – Divergência entre a data da adesão [14/02/22] e a data da assinatura digital do documento [10/11/21] – Irregularidade da contratação caracterizada – Enquadramento da ré na definição legal de fornecedor, art. 3.º do Código do Consumidor – Inteligência dos arts. 6.º, III, 39, IV e 51 IV, do Código de Defesa do Consumidor – Cabimento da repetição em dobro – Prejuízo extrapatrimonial derivado da privação dos ativos indispensáveis à sobrevivência condigna do aposentado – Arbitramento prudencial em R\$ 5.000,00, quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática – Correção monetária a partir do arbitramento – Incidência dos juros de mora do evento danoso e não da citação como constou – Súmulas ns. 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1014233-78.2023.8.26.0066](#), Rel. César Peixoto, j. 13/08/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO.** Cirurgia bariátrica realizada através da técnica "BYPASS – TÉCNICA DR. LAZAROTTO". Sentença de parcial procedência, condenado o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais. Insurgência recursal da parte ré. Alegação de que a pretensão do autor foi fulminada pelo transcurso de prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil). No mérito aduz o pleno conhecimento do consumidor acerca da cirurgia empregada, a higidez da operação, o posterior abandono do tratamento pelo paciente e a realização de diversos outros procedimentos cirúrgicos por outros profissionais da área médica. Também questiona os danos discutidos e a suposta existência de nexo de causalidade, além de impugnar o termo inicial dos juros moratórios adotados pelo juízo *a quo*. Por derradeiro, juntou parecer médico-legal. **PRELIMINARES.** (i) Parecer juntado extemporaneamente que traduz anseio de produzir prova nova sobre fato velho. Documento revestido de essencialidade à demanda e que contraria o laudo pericial escorreitamente produzido. Nítida intenção de modificação do panorama probatório. Art. 435 da Lei Processual. Ofensa ao contraditório e prejuízo à contraparte. Prova não conhecida. Precedentes. (ii) Prescrição trienal incorrente. Aplicável o prazo quinquenal, nos moldes do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, a contar do conhecimento do dano e da respectiva autoria. **MÉRITO.** Parcial convencimento. Conjunto probatório que revelou a ocorrência

de erro médico. Prova pericial que expressamente reconheceu a responsabilidade do requerido pelo ilícito, a ocorrência dos danos ao autor e o nexo de causalidade, em que pese o lapso temporal dos eventos e a realização de posteriores procedimentos cirúrgicos por outros médicos. Técnica reconhecidamente proibida pelo Conselho Regional e Federal de Medicina (Resolução n.º 2.131/2015). Suposta concordância do autor que não demove a responsabilidade do requerido de zelar pela saúde do paciente. Danos morais configurados ante o abalo sofrido, caracterizando circunstâncias que extrapolam mero dissabor cotidiano. Lastimáveis experiências e desconfortos que se protraíram durante tempo considerável. Cabível a redução do *quantum*, todavia, para R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Danos estéticos devidos em razão das sequelas deixadas no corpo do paciente. Cicatrizes. Importe excessivo. Minoração para R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Danos materiais que não devem abranger as despesas da família do paciente em hotel, mantidos os demais gastos apresentados junto à exordial. Termo inicial dos juros de mora que não incide a partir do evento danoso, mas sim da citação do réu, porquanto se trata de ilícito contratual. Sentença reformada para modificar o valor da indenização devida por danos morais, estéticos e materiais, bem como para ajustar o termo inicial dos juros moratórios. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1011913-80.2015.8.26.0019](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 13/08/24).

“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de restituição, c/c devolução em dobro e danos morais ajuizada pelos adquirentes - Sentença de parcial procedência - Inconformismo de ambas as partes - Vendedoras reiteraram argumentos constantes em impugnação anterior à retificação dos cálculos pelo perito - Índice anual de correção devidamente aplicado - Dúvida sobre a forma de aplicação da correção monetária e juros que deve ser realizada a favor do consumidor, conforme planilha pericial - Devolução em dobro - Punição contida no art. 42, do CDC, que não exige a má-fé, segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, mas apenas cobrança indevida, como no caso dos autos - Ausência de prova do dano moral que não pode ser considerado *in re ipsa* - Sucumbência mínima dos autores - Condenação das requeridas ao pagamento integral do ônus da sucumbência - Apelo dos autores parcialmente acolhido e desprovido o das requeridas.” (Apelação Cível nº [1007197-33.2017.8.26.0506](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 13/08/24).

“DOAÇÃO INOFICIOSA - Ação anulatória - Sentença de extinção com julgamento do mérito diante do reconhecimento da prescrição em relação ao pedido de anulação da venda do imóvel objeto das matrículas nº 14.842 e 16.059 e de improcedência em relação à venda do imóvel objeto da matrícula nº 14.843 pela falecida, de quem os autores são herdeiros, aos requeridos também herdeiros - Inconformismo dos autores - Não acolhimento - Prescrição decenal consumada em relação aos negócios envolvendo os bens de matrículas nº 14.842 e 16.059 - Termo inicial que deve ser contado da data do registro do ato impugnado - Hipótese em que os registros foram feitos em maio/1999 e fevereiro/2001, tendo sido a ação ajuizada somente em 2023 - Tese da imprescritibilidade da declaratória de nulidade que não se aplica ao caso, cuja pretensão é restitutória do patrimônio - Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - Prescrição não ocorrida quanto ao negócio envolvendo o bem de matrícula nº 14.843 - Ausência de comprovação de que tenha sido ferida a legítima e de que foi excedida a metade do patrimônio disponível no momento do ato de liberalidade - Artigo 549 do Código Civil - Irregularidade do negócio em detrimento dos autores não demonstrada - Apelantes que deixaram de comprovar os fatos constitutivos de seu direito -

Aplicação da regra do artigo 373, I, do CPC - Improcedência mantida - Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1000297-47.2023.8.26.0369](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 20/08/24).

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA E POR SINISTRALIDADE. 1. Inconformismo do autor em face da sentença de improcedência da pretensão inicial. 2. Reajustes por faixa etária que não atenderam, em parte, os requisitos fixados nos Temas Repetitivos nº 952 e 1.016 do C. STJ e no IRDR nº 0043940-25.2017.8.26.0000 deste E. TJSP. Previsão contratual de apenas 6 (seis) faixas etárias, sendo a última aos 60 (sessenta) anos. Nulidade da cláusula de reajuste. Percentual devido a título de reajuste e montante pago a maior que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. 3. Cláusula de reajuste por sinistralidade que, in abstracto, não é abusiva. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Requeridas que não lograram demonstrar a idoneidade ou exatidão da base de cálculo utilizada para os reajustes aplicados por sinistralidade e variação dos custos médicos hospitalares. Abusividade que deve ser reconhecida. Inviabilidade da aplicação, em substituição, dos índices da ANS. Necessidade de aferição do índice correto também em oportuna liquidação de sentença. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1063298-47.2017.8.26.0100](#), Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 20/08/24).

“AÇÃO RESCISÓRIA. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual e condenou a requerida à devolução de 70% dos valores pagos. Alegação de que o julgado rescindendo violou norma jurídica. Acolhimento. Julgamento extra petita configurado. Inteligência do artigo 492 CPC. Magistrado que está adstrito unicamente aos pedidos deduzidos na petição inicial. Restituição de valores que é consectário lógico da rescisão contratual. Autora que emendou a petição inicial para excluir o pleito concernente à devolução dos valores pagos. Descabimento da condenação imposta na sentença rescindenda. Ação rescisória julgada procedente.” (Ação Rescisória nº [2106551-04.2022.8.26.0000](#), Rel. Daniela Cilento Morsello, 23/08/24).

“**EMBARGOS DE TERCEIROS** - Oposição pela Comissão de Representantes dos adquirentes reunidos para dar continuidade ao empreendimento abandonado pela Incorporadora - Sentença de improcedência - Inconformismo da embargante - Abandono da obra, pela incorporadora, que atingiu igualmente as partes - Direito de crédito dos embargados, decorrente da rescisão do compromisso de compra e venda, que não pode inviabilizar a continuidade das obras assumidas pelos demais - Patrimônio de afetação que garante a função social de entrega das unidades - Penhora de fração ideal do imóvel que causaria prejuízos injustos e excessivos à coletividade - Hipótese distinta daquela em que há responsabilização do próprio incorporador, ainda vinculado ao empreendimento - Apelo acolhido.” (Apelação Cível nº [1060310-43.2023.8.26.0100](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 27/08/24).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA** - Discussão relativa à incidência e periodicidade da correção monetária nas prestações ajustadas no instrumento contratual - Contrato celebrado em 19/12/2022, com prestações em período inferior a 20 meses, e uma única prestação no valor de R\$ 1.000,00, com vencimento em 01/01/2026 - Sentença de

improcedência - Recurso dos autores – Acolhimento - Contrato que afronta o art. 46 da Lei nº 10.931/04, que permite a incidência de correção monetária mensal apenas nos contratos com prazo mínimo de 36 meses - Ré que estipulou no contrato o pagamento de uma parcela em valor ínfimo em relação ao preço do imóvel, sem qualquer embasamento, e com vencimento no 37º mês da data da assinatura do contrato, evidenciando o intuito de se enquadrar a hipótese no art. 46 da Lei nº 10.931/04 e, com isso, permitir a incidência de correção monetária mensal - Ilegalidade e conduta maliciosa da ré - Atualização, porém, que não pode deixar de ocorrer, sob pena de enriquecimento ilícito - Correção monetária que se destina a recompor o valor da moeda - Sentença reformada para anular a cláusula que estabelece o reajuste mensal das prestações, aplicando-se o reajuste anual pelos índices contratuais, e determinar a restituição, em dobro, do valor excedente - Sentença reformada, com inversão do ônus da sucumbência - **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1028817-48.2023.8.26.0003](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 13/08/24).

“APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. diagnosticado com paralisia cerebral (CID G80), epilepsia (CID G40), atresia intestinal e resistência ao sódio. Negativa de cobertura para seu tratamento com equoterapia. Pretensão do autor de obter a condenação da ré para que arque com as sessões semanais. Negativa de cobertura indevida e abusiva. Rol de procedimentos da ANS que perfaz mera referência e que é incapaz de acompanhar a dinâmica da medicina. Inteligência do CDC e da Súmula nº 102 deste E. Tribunal. As sessões deverão ocorrer, preferencialmente, em prestador de serviços da rede credenciada. Afastada sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré provido em parte e provido o recurso do autor.” (Apelação Cível nº [1008687-28.2023.8.26.0297](#), Rel. Coelho Mendes, j. 13/08/24).

“**INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO – ÓBITO DO RECÉM-NASCIDO** - Ação ajuizada em decorrência do falecimento do filho recém-nascido dos autores, fundada na falha de prestação de serviços médicos prestados quando da internação para realização do parto, bem como na falha na assistência pediátrica ao filho após nascimento - Sentença de improcedência - Recurso dos autores e do réu médico pediatra – Autores que alegam cerceamento de defesa, pela necessidade de nova perícia pediátrica – Embora a discussão envolva duas especialidades médicas distintas (pediatria e obstetrícia) e dois momentos distintos (pré-parto até o nascimento da criança com atendimentos subsequentes), não há necessidade de nova perícia pediátrica, pois o laudo da perícia pediátrica do IMESC não conflita com os dois laudos periciais obstétricos apresentados nos autos – Laudo pediátrico do IMESC que foi conclusivo e elaborado por profissional especializado em pediatria, que não deixou de esclarecer qualquer aspecto relevante das questões discutidas - Preliminar rejeitada - Mérito - Recurso dos autores, que insistem nos pedidos indenizatórios - Acolhimento - Filho dos autores que nasceu de forma prematura (32 semanas de gestação) devido ao descolamento prematuro de placenta, com intenso desconforto respiratório – Laudo de perícia pediátrica que aponta conduta médica inadequada na sala de parto logo após o nascimento, com aplicação de oxigênio inalatório, quando a indicação correta era o uso do CPAP – Omissão no acompanhamento do recém-nascido também na UTI – Indicação de surfactante e intubação orotraqueal de forma tardia, com evolução para pneumotórax bilateral e óbito – Recém-nascido que não recebeu o devido tratamento – Presente o nexo causal entre a conduta médica e o óbito - Responsabilidade solidária do médico pediatra com a operadora de saúde e com o hospital réu conveniado a esta - Danos morais configurados - Fixação em R\$ 130.000,00 para cada um dos autores – Valor adequado ao caso concreto, em atenção aos princípios de razoabilidade e da

proporcionalidade, observados os precedentes deste e. TJSP em casos semelhantes – Pensionamento mensal aos genitores – Cabimento – Família de baixa renda – Dependência presumida - Entendimento do STJ - Sentença parcialmente reformada, com inversão do ônus da sucumbência – Recurso do corréu visando à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fica prejudicado, diante do desfecho dado ao recurso dos autores - **RECURSO DOS AUTORES PROVIDO e RECURSO DO CORRÉU PREJUDICADO.**” (Apelação Cível nº [1004981-14.2017.8.26.0405](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 20/08/24).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada que determinou a suspensão do processo executivo e indeferiu o pedido de arresto cautelar – Insurgência da exequente – Cabimento – Hipótese em que, embora o artigo 134, §3º, do Código de Processo Civil, determine a suspensão do processo em caso de instauração do incidente, a melhor exegese do referido dispositivo aponta a conclusão de que a suspensão deve estar limitada às questões cuja solução dependam do julgamento do incidente – Aplicação de entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal e do Enunciado n.º 110 do CJF – Possibilidade de prosseguimento da execução em face dos devedores originários – ARRESTO CAUTELAR - Exequente que apresenta indícios de que os executados são sócios ocultos que supostamente conduzem e administram, de fato, as empresas agravadas – Indícios de confusão, ocultação patrimonial e tentativa de fraude contra credores - Desconsideração expansiva da personalidade jurídica - Alegado uso indevido pelos executados de pessoas jurídicas cujos titulares exerceriam unicamente a função de "laranja" - Elementos suficientes para o deferimento do pedido de arresto cautelar dos bens de propriedade dos agravados, até o limite do crédito executado - Decisão reformada – Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2105293-85.2024.8.26.0000](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 08/08/24).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Restrição de transferência que recaiu sobre caminhão adquirido pelo embargante – Pedido de levantamento da restrição – Sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo embargante – Insurgência da embargada – Descabimento – Hipótese em que a vendedora do bem, embora figure como requerida em pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente, sequer é parte executada – Ademais, esta 11ª Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2307855-54.2022.8.26.0000, revogou a liminar de arresto que amparava a restrição impugnada pelo embargante e o juízo singular indeferiu o novo pedido de arresto formulado pela exequente, decisão contra a qual não foi interposto recurso – Não bastasse isso, a alienação do bem é anterior à própria distribuição do processo de execução – Inviabilidade do reconhecimento de eventual fraude à execução – Por fim, o pedido de reconhecimento de fraude contra credores deve ser manejado pela via processual adequada, e não em sede de embargos de terceiro – Aplicação da súmula nº 195 do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1018909-64.2023.8.26.0100](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 08/08/24).

“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Ausência de elementos que comprovem a utilização da pessoa jurídica como instrumento para a realização de atos fraudulentos – Ademais, o encerramento da empresa, ainda que irregular e aliado à ausência de bens, não constitui, por si só, elemento bastante para a desconsideração da personalidade jurídica – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2195379-05.2024.8.26.0000](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 22/08/24).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. "Contratos de Abertura de Linha de Crédito para Adiantamento", firmados em moeda estrangeira (Dólar Norte-Americano), com o objetivo de financiar a exportação de minério de manganês. JUSTIÇA GRATUITA OU DIFERIMENTO DAS CUSTAS. Prova documental apta a demonstrar a momentânea dificuldade financeira dos Apelantes, que tiveram as custas iniciais parceladas em 12 vezes e, agora, tiveram os bens declarados indisponíveis por decisão liminar em sede de incidente de desconconsideração da personalidade jurídica da falida Mineração Buritirama S/A. Acolhido o pedido subsidiário, para autorizar o recolhimento do preparo recursal ao final. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Feito instruído com farta documentação, em especial os contratos objeto de impugnação e os demonstrativos de débito necessários à compreensão da extensão da obrigação. Prova pericial contábil desnecessária. Valor exequendo e eventual excesso que podem ser apurados mediante simples cálculos aritméticos. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU RECONHECIMENTO DO EXCESSO. Inépcia da execução não configurada. Petição inicial aparelhada com demonstrativos de débito de fls. 127/129, que atendem satisfatoriamente os requisitos do art. 798, parágrafo único, do CPC. Alegação de excesso de execução com fundamento na Teoria da Imprevisão. Inadmissibilidade. Art. 7º da Lei nº 14.010/2020 que descon siderou, de forma expressa, o aumento da variação cambial como fato imprevisível a autorizar a revisão contratual durante a pandemia do Covid-19. Contrato nº IBFL021202520002 firmado em 03/04/2020, quando a pandemia Covid-19 já havia se instaurado e o potencial de danos já havia sido suscitado nos meios de comunicação. Inocorrência de vantagem manifestamente excessiva, pois, tal como os minérios foram negociados para exportação, os recebimentos dos pagamentos do minério exportado pela mineradora se deram em moeda estrangeira. A oscilação dos preços dos minérios não caracterizou imprevisão, pois faz parte da álea inerente ao empreendimento da devedora e os preços dos minérios se recuperaram substancialmente ainda em 2020. Ausente os pressupostos da Teoria da Imprevisão, pois não se vislumbra alteração na base jurídica contratual, nem desequilíbrio econômico-financeiro desproporcional. Execução hígida e que deve prosseguir normalmente. Excesso de execução no valor de R\$ 8.946.872,15 ou de R\$ 2.686.766,20, decorrência da emenda da petição inicial pelo Banco-apelado para retificar a data da conversão do Dólar em moeda nacional. Inocorrência. Retificação da data de conversão para a data de ajuizamento, para fins de alçada. Valor correto da obrigação oriunda da conversão do Dólar em Real que será apurado na data do efetivo pagamento, consoante precedentes do C. STJ. VALOR DA CAUSA. Retificação de ofício pelo juízo a quo. Acerto da decisão, eis que o valor da causa deve refletir o benefício econômico buscado pelo devedor ao opor embargos. No caso, além do argumento de excesso de execução, os Apelantes pretenderam a extinção da execução, razão pela qual acertada a retificação do valor da causa para R\$ 157.556.384,69 na execução e R\$ 107.926.1555,89 nos embargos do devedor. Exegese do art. 292, incisos VII e VIII, do CPC. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1011642-75.2022.8.26.0100](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 14/08/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL** - Transporte Marítimo - Ação de regresso - Sentença que condenou a requerida ao pagamento de dano material - Insurgência da ré - PRELIMINAR - Cláusula de eleição de foro internacional - Fatos ocorridos no Brasil, transportadora ré que possui agência, filial ou sucursal em território brasileiro - Aplicação do artigo 21, inciso I e parágrafo único, do CPC - Adoção da cláusula

que favorece claramente a empresa ré - Afastamento é medida de rigor - MÉRITO - Incontroverso que a empresa ré, responsável por efetuar o registro do Master no Siscomex, incluiu CNPJ errado da autora, o que a impossibilitou de efetuar o cadastro da carga antes de 48 horas de atracação da embarcação, o que ensejou a aplicação de multa no valor de R\$ 100.000,00 - Ato ilícito, pagamento da multa comprovado pela autora, o que gera o dever de reparação - Inteligência do artigo 186 do Código Civil - Alegações sobre a impossibilidade de defesa em procedimento administrativo que não prosperam - Autora que foi autuada e deveria figurar no polo passivo do procedimento administrativo - Ausência de cláusula contratual que determinasse a autora cientificar a ré a respeito de autuação fiscal - Empresa ré atuante no transporte de carga internacional, conhecedora dos trâmites e exigência da legislação aduaneira, tinha ciência do erro cometido ao cadastrar o CNPJ da autora e da consequente autuação fiscal, havendo interesse, poderia ter acompanhado o procedimento administrativo e buscado meios de nele ingressar para promover a defesa que entendia cabível - Alegações apresentadas que não tem condão a afastar a responsabilidade da ré - Relação Jurídica entre a autora e 'co-loader' configurada - 'Co-loader' que subcontratou contêineres diretamente com a autora e devido o erro cometido pela empresa-ré também não pode cadastrar a carga, sendo multada pela Receita Federal do Brasil no valor de R\$ 20.200,00 - Contratos apresentados, relação jurídica entre autora e 'co-loader' comprovada - Lançamento da multa, pagamento pela 'co-loader' e ressarcimento pela autora devidamente demonstrados - Pagamento que também é devido - Sentença mantida - **RECURSO DESPROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1013749-30.2023.8.26.0562](#), Rel. Tania Ahualli, j. 11/09/24).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACEITAÇÃO DE PROPOSTA. CRÉDITO RECONHECIDO. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Recurso do autor. A controvérsia existente nos autos se localiza nos seguintes pontos: (i) contratação e prestação de serviços relacionados ao apoio na venda de participação societária da sociedade ré e (ii) valor do crédito. Troca de propostas. Negociação demonstrada pelo conjunto probatório – prova documental. A instrução probatória demonstrou que as partes negociaram uma prestação de serviços para além da valuation inicialmente acordada. Na troca de mensagens por whatsapp e e-mails, ficou evidenciado que a ré aceitou a proposta formulada pelo autor, mas com modificações. Incidência dos arts. 427 e 431 do CC. Serviços devidamente prestados pelo autor. Condenação da ré ao pagamento de 1% do valor da venda da sociedade ré, montante a ser apurado em liquidação de sentença. **Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1028976-88.2023.8.26.0100](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 11/09/24).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Contrato de compra e venda de ativo biológico (madeira). Decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo. Insurgência da executada. Concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução que está condicionada a requerimento do executado, presença dos requisitos para a tutela provisória e garantia integral do juízo. Art. 919, §1º, do Código de Processo Civil. Bilateralidade do negócio de fundo, variabilidade da forma de mensuração das contraprestações pactuais e entrelaçamento de antagônicas teses quanto

à culpa pelo descumprimento do contrato que tornam razoavelmente verossímil a assertiva de defesa, no sentido de que haveria óbice à imediata execução do título, dada sua incerteza e iliquidez. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de que, continuada a execução, haja vilipêndio ao patrimônio da executada, com azo em crédito cuja pronta exequibilidade é questionável. Suficiente, para fins de assecuramento da execução, os ativos biológicos ofertados pela executada, pois lhe foram transmitidos já ao momento do ingresso nos talhões a serem explorados e ostentam volume muito superior àquele que dá azo ao crédito executado. Atendidos os requisitos exigidos pela legislação de regência, merecendo acolhida o pleito de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2133459-30.2024.8.26.0000](#), Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 21/08/24).

“APELAÇÃO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de indenização por rescisão contratual, à devolução dos valores das comissões indevidamente estornadas e ao pagamento de indenização por danos morais – Pretensão da ré de reforma – Cabimento parcial – Hipótese em que ficou demonstrado nos autos do processo que a alteração contratual imposta pela ré reduziu a área de atuação da empresa e provocou substancial queda de receita – Justa causa evidenciada para que os representantes rescindissem o contrato – Situação que dá ensejo ao pagamento das verbas indenizatórias previstas na Lei nº4.886/68 – Devolução de comissões estornadas indevidamente que deve ser mantida, na medida em que o desconto unilateral pela ré, na forma como efetivado, se mostra inadequado – Dano moral mantido apenas para a empresa autora – Improcedência do dano moral em relação aos sócios, não integrantes da relação contratual - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – DANOS EMERGENTES - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de indenização por rescisão contratual, à devolução dos valores das comissões indevidamente estornadas e ao pagamento de indenização por danos morais – Pretensão dos autores de reforma – Cabimento parcial – Hipótese em que há comprovação de parte da comissão pleiteada, referente a janeiro de 2013, que é devida – Demais danos indevidos e não comprovados – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1078779-55.2014.8.26.0100](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 04/09/24).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE PESSOA POR APLICATIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. *RESPONSABILIDADE* DA EMPRESA TITULAR DO *APLICATIVO* POR DANOS DECORRENTES DE *ACIDENTES* OCORRIDOS EM TRANSPORTES FORNECIDOS POR SEUS FILIADOS, POR INTEGRAR A CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS E DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INDENIZAÇÕES MANTIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1123895-69.2023.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 09/08/24).

“Agravado de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Preliminar de ilegitimidade recursal arguida em contraminuta afastada - Cédula de produto rural financeira, garantida por alienação fiduciária - Devedora que se encontra em recuperação judicial – Penhora de bens, sacas de soja, dadas como garantia contratual que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial – Inteligência do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05 – Crédito extraconcursal – Reconhecimento da não essencialidade dos grãos proferida nos autos nº 5295038-07.2024.8.09.0000 - Interposição de Recurso Especial – Recurso que não possui efeito suspensivo – Decisão mantida - Recurso improvido, com ressalva.” (Agravado de Instrumento nº [2199270-34.2024.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 19/08/24).

“Embargos à execução – Contrato de locação de imóvel rural com previsão de cláusula resolutiva na hipótese de recuperação judicial da locatária – Embargante que postula a declaração de nulidade da cláusula resolutiva do contrato, sujeição do crédito exequendo às regras da recuperação judicial e reconhecimento de excesso de execução - Improcedência – Irresignação da autora – Rescisão contratual prevista em contrato que não configura abusividade – Alegação de caso fortuito e força maior - Dificuldades financeiras enfrentadas em decorrência da Covid-19 que não são motivos aptos a afastar o cumprimento das obrigações - Crédito exequendo oriundo da rescisão contratual decorrente do pedido de recuperação judicial da locatária – Fato gerador ocorrido posteriormente ao pedido de recuperação judicial, configurando crédito de natureza extraconcursal – Competência, porém, do juízo recuperacional para deliberar sobre atos executórios e destinação do patrimônio da empresa em recuperação judicial - Excesso de execução não evidenciado - Manutenção da r. sentença que é de rigor – Recurso da autora improvido, com observação.” (Apelação Cível nº [1077149-46.2023.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 21/08/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CORRÉ MAXMILHAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMPRESAS QUE COMPÕE GRUPO ECONÔMICO E RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PERANTE O CONSUMIDOR. PRECEDENTES. RECURSO DO BANCO CORRÉU. DETERMINAÇÃO PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. ACERTO DA R. SENTENÇA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1024599-46.2023.8.26.0562](#), Rel. César Zalaf, j. 21/08/24).

“Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Duplicatas mercantis – Títulos sem aceite, levados a protesto por indicação – Procedência parcial – Assistência judiciária gratuita – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese configurada no caso – Benefício que comporta ser concedido a apelante – Admissão da apelante, constante no contrato social da Jucesp como sócia da empresa ré, como terceira interessada é medida de rigor, nos termos do art. 119 do CPC – Alegação da apelante de que foi vítima da abertura de empresa fraudulenta em seu nome – Ausência de prova de legitimidade do saque das duplicatas – Responsabilidade da ré reconhecida, com a consequente condenação no pagamento de indenização por danos morais à autora — Pretensão de afastamento desta condenação indenizatória – Cabimento, ante a existência de indícios veementes de ter sido a recorrente vítima de fraude, com a falsificação de seu documento pessoal, para constituição da ré, conforme reconhecido pela Jucesp, havendo,

outrossim, decisões judiciais de primeiro grau neste mesmo sentido – Sentença recorrida que merece parcialmente reforma neste aspecto - Recurso provido para conceder a gratuidade judiciária e admitir a intervenção da apelante como terceira interessada, bem como para afastar a condenação por danos morais imposta à ré.” (Apelação Cível nº [1018176-51.2022.8.26.0224](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 22/08/24).

“Apelação – Responsabilidade civil – Ação de reparação de danos – Procedência – Extravio de bagagem de passageiro pelo período de cinco dias – Transporte aéreo – Dano material – Gastos decorrentes do extravio temporário da bagagem comprovados – Dano material, contudo, que deve ser limitado às despesas, relativas à alugueis de equipamento e itens de higiene pessoal, excluindo os bens adquiridos que incorporaram ao patrimônio do autor – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Danos morais configurados e que, no caso, independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Indenização que encontra amparo no art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC, e nos arts. 186 e 927 do CC – Montante arbitrado, contudo, merece ser reduzido – Sentença reformada em parte, com readequação dos honorários advocatícios – Recurso da ré provido em parte.” (Apelação Cível nº [1022027-94.2023.8.26.0602](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 22/08/24).

“Embargos de Terceiro – Compra e Venda de Bem Imóvel - Sentença de improcedência – Anotação de penhora no registro imobiliário superveniente à aquisição do bem referente à Cédula Rural Hipotecária, que deu origem aos autos de execução nº 1001228-30.2014.8.26.0510, ajuizada em 26/02/2014 – Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel que não foi levado a registro em cartório – Desídia dos embargantes, diante do lapso temporal ocorrido desde a anotação da referida cédula (21/01/2013) até a interposição da presente ação (27/04/2022) – Imóvel que, inclusive, foi arrematado nos autos da Justiça Trabalhista – Manutenção da r. sentença que é de rigor – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1004362-84.2022.8.26.0510](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 26/08/24).

“INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AUTOS ENCAMINHADOS PARA REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEGRATIVOS DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CUJA PORÇÃO FICA REPISADA PARA ESPANCAR QUALQUER DÚVIDA SOBRE O SEU ENFRENTAMENTO. ENTENDIMENTO MANTIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2192379-36.2020.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 28/08/24).

“Apelação - Responsabilidade civil – Transporte de mercadoria – Ação de indenização de danos materiais e morais - Procedência – Insurgência da seguradora denunciada - Manobra do caminhão que transportava a mercadoria para evitar acidente em rodovia que resultou na queda da carga e consequente avarias na mercadoria – Responsabilidade objetiva do transportador – Queda da carga que configura fortuito interno, inerente à atividade de transporte – Reconhecimento da responsabilidade do réu transportador que deve ser mantido – Denúnciação à lide – Ausência de averbações de todos os embarques pela transportadora, não comportando ser desconsiderado, contudo, que houve a averbação de cerca de 2/3 das mercadorias, devendo a cobertura securitária, por isso, ser limitada neste mesmo percentual, considerado o valor previsto no contrato – Sentença reformada em parte para julgar parcialmente procedente a lide secundária - Recurso da ré

denunciada provido em parte.” (Apelação Cível nº [1008512-09.2018.8.26.0362](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 28/08/24).

“Apelação. Contrato de transporte. Rescisão efetuada em razão de alteração de malha logística do tomador do serviço. Prévia notificação. Garantia de participação do contrato em certame licitatório privado. Transportador que dispunha de meios para provar a manutenção da malha logística e não o fez. Art. 373, II, do CPC. Hipótese de não incidência de sanções contratuais. Sentença de improcedência mantida.” (Apelação Cível nº [1007107-66.2023.8.26.0004](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 28/08/24).

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REVISIONAL DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS AUTORAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO OU LESÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 151 E 157 DO CC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSOS NÃO DEMONSTRADOS. TAXAS DE JUROS CONTRATADAS EM VALORES COMPATÍVEIS À TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA À ÉPOCA DAS CONTRATAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1030922-61.2023.8.26.0564](#), Rel. César Zalaf, j. 28/08/24).

“APELAÇÕES CÍVEIS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência em parte. Inconformismo das Partes. Acolhimento somente da insurgência do Autor. Preliminares afastadas. Desnecessidade de chamamento ao Processo da Caixa Econômica Federal. Competência da Justiça Estadual. Lide que versa somente sobre a existência de fraude em contratações entabuladas junto ao Banco Réu. No mérito, contratações de empréstimo pessoal com garantia em FGTS e de emissão de cartão de crédito supostamente entabulados entre as Partes não demonstradas pela Instituição Financeira. Ônus comprobatório imposto pelo artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Contratos eletrônicos formalizados sem a apresentação de documento pessoal ou fotografia digital pelo contratante. Falha na prestação de serviços bancários. Declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes de aludidas contratações. Danos morais "in re ipsa" configurados e majorados, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora a contarem do evento danoso. Inteligência da Súmula nº 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Devolução de valor supostamente creditado em conta bancária inviável. Sentença reformada parcialmente. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO BANCO RÉU NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007967-04.2022.8.26.0004](#), Rel. Penna Machado, j. 28/08/24).

“Ação de cobrança com pedido de tutela de urgência – Cédulas Rurais Pignoratícias – Falecimento do segurado – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser afastada – Recusa de pagamento pela seguradora, sob alegação de doença preexistente – Descabimento – Ausência de realização de exame médico prévio ou de pedido de informações sobre as condições de saúde do segurado, no ato da contratação – Aplicação da Súmula 609 do STJ – Má-fé do contratante não evidenciada – Parte autora que faz jus ao pagamento do seguro contratado, com a consequente quitação dos financiamentos – Correta, ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento à viúva do contratante de eventuais valores que ultrapassem a liquidação da operação

– Sentença mantida – Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1000211-90.2024.8.26.0159](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 28/08/24).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE TUTELA - PROTESTO INDEVIDO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA E DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO - RECURSOS. 1- APELAÇÃO (RÉ) 1.1- ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - DEMANDADA QUE NÃO JUNTOU PACTO ASSINADO PELA AUTORA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRASSE A RELAÇÃO JURÍDICA QUE ORIGINOU O DÉBITO PROTESTADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADA ENTRE A RÉ E CAETANO - NOTA DE DÉBITO NÃO ASSINADA E SEM DETALHAMENTO OU COMPROVANTES DOS ABASTECIMENTOS QUE ORIGINARAM A DÍVIDA - PARCELAS DE ACORDO PAGAS POR CAETANO - AUTORA QUE, APESAR DE PROPRIETÁRIA DO CAMINHÃO, PERMITIU POR COMODATO QUE SEU MARIDO O UTILIZASSE, NÃO OBTENDO NENHUMA VANTAGEM E NEM SE RELACIONANDO COM A REQUERIDA - DÉBITOS REFERENTES AO ABASTECIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE FRETE - OBRIGAÇÃO PESSOAL, E NÃO PROPTER REM - ÔNUS DA RÉ COMPROVAR A REGULARIDADE DO DÉBITO PROTESTADO - ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE COM RELAÇÃO A AUTORA. 1.2- RECONVENÇÃO - PLEITO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DO DÉBITO APONTADO NO PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE - DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE - RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1.3- DANO MORAL IN RE IPSA - PROTESTO INDEVIDO - AUTORA QUE NÃO POSSUI RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - INDENIZAÇÃO QUE COMPORTA REDUÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1.4- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2- APELAÇÃO (AUTORA) - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - SIMPLES REPETIÇÃO DE TÓPICOS DA INICIAL E DA RÉPLICA RECORRENDO DE MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS EM DESFAVOR DA AUTORA - PEDIDOS DE INEXIGIBILIDADE E DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE JÁ FORAM CONCEDIDOS - ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE PLEITEAR EM RECONVENÇÃO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES - MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS - RECURSO GENÉRICO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.010, INCISOS II E III, DO CPC - FALTA DE REGULARIDADE FORMAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 3- RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO CONHECIDO AQUELE DA AUTORA.” (Apelação Cível nº [1003321-69.2022.8.26.0288](#), Rel. Carlos Abrão, j. 11/09/24).

“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - COBERTURA SECURITÁRIA - TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCADORIA - ROUBO DE CARGA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO. 1- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - INOCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DA APÓLICE DE SEGURO, DO CERTIFICADO DE SEGURO OU DA REGULAÇÃO DO SINISTRO - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO QUE COMPROVE A SUB-ROGAÇÃO - AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO DE INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO QUE TRAZ DADOS DO SEGURO, DO SINISTRO, DA SEGURADORA E DA SEGURADA - DOCUMENTO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO. 2- DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR) - EXISTÊNCIA DE CIRCUITO FECHADO DE TV - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OBRIGANDO QUE A CENTRAL DE MONITORAMENTO FOSSE EXTERNA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - SERVIÇOS DE PORTARIA QUE CONTROLAVA A ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS E DE PESSOAS - ERRO HUMANO QUE AGRAVOU O RISCO - ABERTURA DO PORTÃO SEM A DEVIDA

IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS - DESCUMPRIMENTO DO PGR CARACTERIZADO - SEGURADA QUE TAMBÉM VIOLOU O PGR DIMINUINDO O REAL VALOR DA MERCADORIA NA NOTA FISCAL PARA QUE O CAMINHÃO PUDESSE PERNOITAR NO PÁTIO DA TRANSPORTADORA - CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. 3- EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - INOCORRÊNCIA - ROUBO DE CARGA COM USO DE ARMAS DE FOGO - TRANSPORTADORA QUE NÃO TOMOU TODAS AS CAUTELAS NECESSÁRIAS TENDO SEU PORTEIRO ABERTO O PORTÃO PARA OS ASSALTANTES SEM ANTES IDENTIFICAR OS VEÍCULOS. 4- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004236-89.2023.8.26.0157](#), Rel. Carlos Abrão, j. 25/09/24).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO. 1- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - CRÉDITO EM CONTA QUE NÃO CONFERE REGULARIDADE À AVENÇA - DOCUMENTO DIGITAL SEM CÓDIGO HASH - INTEGRIDADE E INVIOABILIDADE DO DOCUMENTO ELETRÔNICO INDEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO QUE PERMITA VERIFICAR QUE A SELFIE ENVIADA ESTÁ RELACIONADA AO PACTO EM DISCUSSÃO - ENDEREÇO E TELEFONE DO CONTRATO DIVERGENTES DAQUELES DO AUTOR - GEOLOCALIZAÇÃO DE CIDADE DISTINTA - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - ARTIGOS 6º, INCISO VIII, DO CDC E 373, INCISO II, DO CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - DEMANDANTE QUE DEVOLVEU O VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA ANTES MESMO DE AJUIZAR A AÇÃO - CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE. 2- DANOS MATERIAIS - AUTOR QUE DEVOLVEU O MONTANTE RECEBIDO EM SUA CONTA CORRENTE - CASA BANCÁRIA QUE NÃO CANCELOU O EMPRÉSTIMO E CONTINUOU A REALIZAR OS DESCONTOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE RIGOR. 3- DANO MORAL - DESCONTOS QUE CONTINUARAM MESMO APÓS A DEVOLUÇÃO DO MONTANTE RECEBIDO EM CONTA CORRENTE - NECESSIDADE DE AJUIZAR AÇÃO JUDICIAL - DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR - DAMNUM IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS QUE COMPORTA REDUÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 4- JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO PARA QUE FLUAM DO EVENTO DANOSO, TANTO EM RELAÇÃO AO DANO MORAL QUANTO EM RELAÇÃO AOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS - RESPONSABILIDADE EXTRA CONTRATUAL - SÚMULA 54 DO STJ. 5- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO.” (Apelação Cível nº [1001197-91.2023.8.26.0575](#), Rel. Carlos Abrão, j. 25/09/24).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – Acórdão proferido às fls. 365/381 que, por votação unânime por esta E. Câmara, negou provimento ao recurso da ré através de julgamento virtual, o qual foi anulado, em virtude de Embargos Declaratórios opostos pela parte ré, sendo determinado o julgamento presencial, diante de tempestiva oposição ao julgamento virtual protocolizada nos autos - Autora que recebeu boleto fraudado por e-mail em nome da empresa ré e o adimpliu - Pretensão de quitação integral da nota fiscal dos produtos adquiridos junto a ré, incluindo os valores pagos via boleto fraudulento - R. Sentença de procedência da ação principal e improcedência do pedido reconvenicional – Recorre a ré. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - Não ocorrência - Precedentes - O Juiz de Direito é o destinatário

das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - Inexistência de ofensa ao devido processo legal - Preliminar afastada. OMISSÃO - Não ocorrência - R. sentença que analisou de forma pormenorizada a questão controvertida de modo fundamentado - Tendo abordado os temas bastantes à solução da lide, desnecessário se referir a todas as alegações das partes - Preliminar afastada. INÉPCIA DA INICIAL - Não ocorrência - Autora que foi clara ao descrever os fatos, razões de direito e pedidos, certos e determinados - Não há que se falar em pedido inexistente, ou incompatibilidade lógica e jurídica entre pedido e causa de pedir, nem mesmo impossibilidade jurídica do pedido - Recurso não provido. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - Não ocorrência - Relação entre as partes que é incontroversa, bem como relacionada à causa de pedir - Evidente que se trata de mera ação de conhecimento a ser processada mediante contraditório e ampla defesa com a apresentação de documentos que foram julgados suficientes ao deslinde do feito - Perfeitamente adequada ao fim que se destina - Recurso não provido. ILEGITIMIDADE PASSIVA - Não ocorrência - Informações constantes do boleto fraudulento foram obtidas no sistema da ré - Ré que cobra a autora do pagamento de parcela da compra efetuada, que foi paga através de boleto fraudulento - Relação jurídica estabelecida e incontroversa entre autora e ré, sendo esta parte legítima na discussão da lide - Recurso não provido AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA - Inaplicabilidade do CDC ao caso - Produtos adquiridos como insumos para atividade empresarial - Não houve comprovação de vulnerabilidade da autora a fim de mitigar a teoria finalista - Não há de ser aplicada a inversão do ônus da prova ao caso, portanto - Contudo, ainda que com a distribuição do ônus da prova nos termos determinados pelo Código de Processo Civil, restou comprovado pela autora os fatos constitutivos de seu direito e a empresa ré não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373 do CPC - Ocorrência de fraude é incontroversa, assim como a relação jurídica entre as partes - Terceiro fraudador que detinha os dados da autora e do contrato entabulado junto à empresa ré, que sofreu ataque de ransomware - Ré foi negligente em não adotar as cautelas que estavam ao seu alcance para oferecer segurança nos meios de pagamento e prevenir a fraude - Ré que deve arcar com os danos decorrentes de sua negligência - Recurso não provido. SUCUMBÊNCIA - Honorários majorados, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. DISPOSITIVO - Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1159529-29.2023.8.26.0100](#), Rel. Achile Alesina, j. 10/09/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Voo nacional. Cancelamento de voo. Necessidade de manutenção não programada na nave. Ação de indenização por danos morais. Sentença improcedência. Irresignação da parte autora. Responsabilidade civil. Fornecedora que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, nos moldes do Art. 14 do CDC. Caso concreto. Tese defensiva de manutenção não programada na aeronave que configura fortuito interno, pois se insere no risco da atividade, não constituindo hipótese excludente de responsabilidade. Danos morais, na hipótese, caracterizados. Atraso de cerca de 6 horas na chegada ao destino final, não tendo a ré comprovado a assistência material integral (demonstrado apenas fornecimento de "kit lanche"). Quantum devido. Pretensão de arbitramento em R\$ 9.000,00. Descabimento. Fixação em R\$ 3.000,00, quantia que bem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para penalizar o réu e inibir a reincidência e, ao mesmo tempo, compensar o abalo sofrido pela vítima. Sentença reformada para declarar a ação procedente em parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1019795-60.2023.8.26.0004](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 29/08/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, instaurado por dependência à execução - Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade inversa (mesmo grupo econômico) - Empresa executada em recuperação judicial, sem ativos financeiros suficientes para satisfazer a execução, nem bens passíveis de penhora (crédito constituído em 03 de abril de 2023, quando já no curso procedimento recuperação judicial da Executada) - Limitação do número de integrantes do polo passivo – Possibilidade - Litisconsórcio facultativo - Grande número de litigantes, que pode gerar desnecessário tumulto na tramitação do feito, comprometendo, assim, a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, a teor do disposto no artigo 113, § 1º, do CPC - Pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para arresto de bens - Indeferimento - Necessário o contraditório, inobstante a farta documentação apresentada nos autos, há apenas indícios, sem que haja comprovação, de plano, das operações fraudulentas/confusão patrimonial, a ensejar o pretendido arresto de bens - Ausência de elementos que evidenciem o perigo de dano iminente e a probabilidade do direito da agravante a ensejar a concessão de liminar, nos termos do art. 300 do CPC - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2161048-94.2024.8.26.0000](#), Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 10/09/24).

“EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO - Inadmissibilidade - Ausência de cálculo discriminado com indicação do valor incontroverso e da parte exigida a maior - Ausência de verossimilhança das alegações e de probabilidade do direito - Versão da recorrente que, ademais, depende da produção de prova pericial para exame - Necessária a presença cumulativa de todos os requisitos para suspensão da execução - Questão sedimentada em recurso repetitivo representativo de controvérsia, tema 526 (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013) - Precedentes do STJ - Demais questões levantadas que não podem ser apreciadas diretamente no Tribunal já que ainda não examinadas em primeiro grau de jurisdição e tampouco na decisão agravada - Descabida análise e apreciação em supressão de instância, violação do princípio do duplo grau de jurisdição e em prejulgamento - Prematura a aceitação de seguro fiança para suspender a execução, por ausência de todos os requisitos cumulativos previstos no artigo 919 § 1º, do CPC - Carta fiança não bancária - Decisão mantida - Agravado de instrumento desprovido, prejudicado o agravo interno.” (Agravado de Instrumento nº [2206561-85.2024.8.26.0000](#), Rel. Mendes Pereira, j. 10/09/24).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL NÃO FOI ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELOS INCONFORMADOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - NECESSARIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – EFEITO CABÍVEL SOMENTE QUANDO RELEVANTES OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS, QUANDO DEMONSTRADO QUE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO POSSA PROVOCAR PARA OS EXECUTADOS DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, E DESDE QUE A EXECUÇÃO ESTEJA SUFICIENTEMENTE GARANTIDA – APLICAÇÃO DO QUANTO VEM DISPOSTO PELO ART. 919, §1º, DO CPC DE 2015 – HIPÓTESES NÃO DEMONSTRADAS – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE RELEVÂNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DOS EMBARGOS – REQUISITOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS CUMULATIVAMENTE - DEVEDORA PRINCIPAL QUE É PESSOA JURÍDICA EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS A EMPRESA DEVEDORA, QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO EM RELAÇÃO AOS GARANTIDORES – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA Nº 581, NOS MOLDES EM QUE EDITADA PELO C. STJ – ADEQUAÇÃO DA R. DECISÃO ATACADA AO CASO EM EXAME – CONTRAMINUTA COM PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DAS PENALIDADES DECORRENTES DA LITIGÂNCIA INDEVIDA AOS RECORRENTES – HIPÓTESE AINDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2072038-39.2024.8.26.0000](#), Rel. Simões Vergueiro, j. 13/08/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança fundada em Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Quotas de Sociedade. **Alteração de Contrato Social** – Arguição de incompetência do DD. Juízo *a quo* – Pretensão de redistribuição dos autos na origem a uma das Varas Empresariais e de Conflitos de Arbitragem do Foro de Central de São Paulo – Cabimento – Matéria disciplinada nos artigos 991 a 996 do Código Civil – Competência das Varas Empresariais – Exegese do artigo 3º da Resolução nº 868/2022 do Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal – Precedentes – Decisão reformada para determinar a remessa dos autos na origem a uma das Varas Empresariais e de Conflito de Arbitragem do Foro Central de São Paulo – **RECURSO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2133028-93.2024.8.26.0000](#), Rel. Marcelo Ielo Amaro, j. 13/08/24).

“Apelação - Seguro viagem - Ação indenizatória por danos materiais e morais - Elementos de prova constante nos autos que indicam que não houve negativa da prestação dos serviços, sendo oferecido ao autor e à sua genitora a possibilidade de procurar assistência médica particular e ser reembolsado posteriormente - Valor do seguro-viagem já estornado - Danos morais - Inocorrência - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1011339-79.2022.8.26.0482](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 13/08/24).

“APELAÇÃO – Embargos à execução – Cessão de crédito – Cláusula proibitiva constante de contrato – Sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do débito, reputando irregular a cessão de crédito realizada – Contrato firmado que expressamente proibia a cessão de créditos – Vedação, todavia, que restringe a emissão e circulação de duplicatas, em afronta ao art. 10 da Lei nº 13.775/18 – Novel legislação que conferiu às duplicatas mercantis tratamento já previsto para a circulação de títulos de crédito relativos aos contratos com microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 73-A da Lei Complementar n. 123/06 – Reconhecimento da nulidade da cláusula proibitiva que é de rigor – Precedente deste E. Tribunal – Demais alegações da embargante que se referem exclusivamente à sua relação contratual com a credora originária – Apontamentos que são inoponíveis ao terceiro de boa-fé, sob pena de afronta ao princípio da autonomia e descaracterização da duplicata como título de crédito, o qual no caso circulou legitimamente – Precedente do C. STJ – Embargos à execução que devem ser julgados improcedentes – Condenação da embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios fixados sobre todo o proveito econômico obtido pela embargada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1022280-28.2022.8.26.0114](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 13/08/24).

“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Animal de apoio emocional - Juízo que considerou suficientes as provas de que a viagem do animal na cabine auxiliaria mentalmente os tutores, além

de garantir a saúde do cachorro em viagem internacional - Procedência. APELAÇÃO - Companhia de transporte aéreo - Cerceamento de defesa pela necessidade de produção técnica - Documentos apresentados pelos autores que não confirmam suficientemente a necessidade de o animal viajar na cabine - Ausência de norma obrigatória. NULIDADE DA SENTENÇA - Inocorrência - Decisão bem fundamentada - Livre apreciação das provas - Laudos apresentados pelos autores que são válidos e suficientes - Desnecessidade de qualquer outra prova - PROCEDÊNCIA - Necessidade de o animal acompanhar os tutores na cabine da aeronave, a fim de garantir a saúde dos envolvidos, e sem oferecimento de qualquer risco para voo e demais passageiros - Atestados que confirmam a necessidade de apoio emocional dos autores, além do risco de morte para o animal, caso transportado no porão da aeronave - Fundamentos da sentença integralmente confirmados. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível nº [1085403-08.2023.8.26.0100](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 13/08/24).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal do autor pretendendo o cancelamento do contrato do cartão de crédito RMC, diante da violação ao dever de informação, com restituição em dobro dos valores consignados em benefício previdenciário, por força dos empréstimos. **2. CANCELAMENTO DO CARTÃO (RMC).** Possibilidade conforme disposto no art. 17-A, caput, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, com redação dada pela INSS/PRES nº 39/2009. Necessidade de quitação de eventual saldo devedor. Ausência, porém, de requerimento na esfera administrativa, e de indicação da forma de quitação de eventual saldo devedor. Instituição financeira que não se recusa ao cancelamento. Falta de interesse de agir da parte autora evidenciado, nessa parte. **3. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.** Configurada. Conjunto probatório que revela a validade da contratação, bem como o conhecimento do autor quanto à modalidade contratada. Instituição financeira que se desincumbiu do ônus probatório, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061), inclusive, pelos motivos seguintes: **a)** o autor aderiu ao termo de adesão ao cartão de crédito RMC; **b)** não houve impugnação à assinatura lançada no contrato; **c)** há outros empréstimos consignados, perante outros Bancos; **d)** foram realizados saques diversos com o cartão referido; **e)** todos os valores foram disponibilizados ao autor; **f)** o autor sequer demonstrou ter margem disponível para a contratação do pretense “empréstimo consignado” (ao invés de cartão RMC). **4. RECURSO DESPROVIDO.** Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa (§2º, do art. 85, do CPC/15), observada a gratuidade de justiça.” (Apelação Cível nº [1012492-88.2023.8.26.0361](#), Rel. Luís H. B. Franzé, j. 29/08/24).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Ação de Indenização c/c Pedido de Danos Morais. Transporte Marítimo. Importação de mercadorias para fabricação de produtos. Alegação de que a carga foi destinada a Terminal diverso por erro operacional das Rés. Requereu a condenação das Apeladas ao pagamento de danos materiais e morais. CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação da Apelante de que a ausência de

intimação para produção de novas provas resultou em cerceamento de defesa. Não cabimento. Havia nos autos elementos suficientes ao convencimento do julgador, cabendo a ele o reconhecimento do satisfatório conjunto probatório a fundamentar sua decisão. A questão permitia o julgamento antecipado da lide. Os argumentos não são suficientes para a declaração da nulidade da r. sentença, porque não se verifica a ocorrência de prejuízos ou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. MÉRITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão da Apelante de reforma. Não cabimento. No caso, a Apelada 'CMA' demonstrou que os procedimentos de solicitação de reserva de praça são preenchidos virtualmente, de modo que era responsabilidade da Apelante a inserção das informações corretas. Uma vez que o CNPJ da consignatária da carga não constou do Bill of Lading (B/L), que é campo obrigatório imposto pela Receita Federal, o bloqueio foi resultado dessa falha. Restou incontroverso que a Apelante não indicou Terminal de sua preferência no prazo previsto para tanto, de modo que, sem destinação, o contêiner desembarcado foi transferido ao recinto da Apelada 'SANTOS BRASIL'. A apelante deve responder pela contraprestação do serviço prestado, notadamente porque a omissão na indicação do Terminal pressupõe a aceitação das condições daquele designado legalmente. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1021814-14.2023.8.26.0562](#), Rel. Ernani Desco Filho, j. 05/08/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Cancelamento de voo, atraso, e extravio de bagagem. Sentença que julgou a ação procedente para condenar a ré ao pagamento de R\$10.000,00 por danos morais. Recursos das partes. RECURSO DA RÉ: Pleito pela reforma da r. sentença. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: O cancelamento do voo e o atraso de 24 horas no embarque da autora restaram incontroversos, assim como a falha na assistência adequada durante a espera. A aplicação das convenções de Varsóvia e Montreal não afasta a responsabilidade por danos morais. Contudo, considerada excessiva a indenização inicialmente fixada. Redução da indenização por danos morais para R\$5.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DA AUTORA: Pretensão de majoração da indenização por danos morais para R\$15.000,00. RECURSO PREJUDICADO: Em face da redução da indenização por danos morais pela r. sentença, o pedido de majoração fica sem objeto. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.” (Apelação Cível nº [1007932-56.2023.8.26.0506](#), Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 23/08/24).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA - Sentença de improcedência - Recurso da autora. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Autoras pessoas jurídicas - Contratos de empréstimo bancário para capital de giro - Inexistência de relação de consumo - Inaplicabilidade do diploma consumerista. JUROS REMUNERATÓRIOS - Empréstimo em moeda estrangeira com taxa de juros remuneratórios de 6,60% ao ano - Possibilidade - Inexistência de abusividade - Cédulas de Crédito Bancário em moeda nacional - Possibilidade de previsão contratual de juros remuneratórios em percentual do CDI - Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 1.781.959/SC - Ausência de abusividade - Percentuais que não extrapolaram a

média de mercado - Impossibilidade de revisão. JUROS CAPITALIZADOS - Periodicidade mensal - Possibilidade - Contratos celebrados posteriormente à MP nº 1963-17/2000 - Capitalização inferior a um ano autorizada - Súmula nº 539 do STJ - Previsão expressa em cada contrato. COMISSÃO FLAT - Cobrança afastada. Ausência de demonstração pelo banco da efetiva prestação de serviço. IOF - Cobrança prevista contratualmente e que incide sobre todas as operações financeiras, não padecendo de nulidade - Tese firmada pelo REsp nº 1.251.331/RS – Ausência de abusividade. ENCADEAMENTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS -Ausência de comprovação de encadeamento - Contratos autônomos que não foram firmados com intenção de novar as dívidas vencidas do apelante, mas sim de reforçar o capital de giro e/ou utilizar na compra de insumos para a empresa e, ainda que assim não fosse, cada um dos contratos foi analisado, não contendo abusividades, excetuada a comissão FLAT - Inexistência de onerosidade excessiva - Sentença parcialmente reformada, mantida a sucumbência tal qual já estabelecida em primeiro grau. Dá-se parcial provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1030718-22.2021.8.26.0100](#), Rel. Sidney Braga, j. 12/08/24).

“APELAÇÃO – Ações civis públicas – Cobrança de "tarifa dinâmica" – Suposta abusividade – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Impossibilidade – Pleito de nulidade da sentença, em razão de ausência de fundamentação e de extinção prematura da lide – Sentença devidamente fundamentada com fatos e fundamentos jurídicos – Razões de decidir claramente expostas – Dilação probatória prescindível – Documentos suficientes – Suposta confissão da ré 99 Táxi inexistente – Transporte privado individual de passageiros – Caráter privado e suplementar – Requeridas que apenas realizam a aproximação entre motoristas e passageiros, mediante a utilização dos respectivos aplicativos – Modalidade inserida na "Política Nacional de Mobilidade Urbana", mas que não obtém remuneração nos mesmos moldes do transporte público urbano, remunerado mediante tarifa pública e geralmente subsidiado, com vistas a observar os princípios da universalidade e modicidade – Lei que não impõe limitação ao contrato celebrado entre particulares, mas apenas autoriza a regulamentação, fiscalização e tributação do serviço – Prevalência da liberdade econômica em observância aos direitos básicos do consumidor – Preço do serviço estabelecido de acordo com a oferta e a demanda do momento da solicitação da viagem e não vinculado ao custo do motorista – "Tarifa dinâmica" que ocasiona, momentaneamente, o aumento do preço, em razão da insuficiência da oferta, com vistas a incentivar os motoristas cadastrados a prestarem o serviço naquelas circunstância – Preço que, posteriormente à tarifa dinâmica, é normalizado e beneficia todos os consumidores – Autora que coligiu aos autos matéria relacionada a outro aplicativo no qual não há a cobrança, fato a indicar a importância da livre concorrência e da liberdade econômica – Obrigação de informação quanto à tarifa a ser praticada previamente ao aceite da oferta, suficiente para respaldar a cobrança - Dever de informação, nos termos dos artigos 6º, incisos III e IV, 30, 39, incisos IV e V e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor – Força vinculativa – Inteligência dos artigos 30 e 31, do Código de Defesa do Consumidor – Empresas que demonstraram que seus clientes são previamente informados e podem optar por aceitar a oferta ou rejeitá-la – Cada nova solicitação de viagem corresponde a um novo contrato, de acordo com as características do momento da corrida, inexistindo alteração abusiva de preço, porquanto o contrato não é de trato sucessivo - Inexistência de abusividade – Eventual conduta de motoristas que cancelam corridas, de forma reiterada, a comportar denúncia e investigação – Ausência de prova no sentido de que este tipo de conduta seja reiterada e que as rés ainda sejam coniventes – Pedidos improcedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.”

(Apelação Cível nº [1044431-64.2021.8.26.0100](#) e Apelação Cível nº [1114807-12.2020.8.26.0100](#), Rel. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 25/09/24).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de transporte aéreo nacional - Atraso de voo por mais de 40 horas, decorrente de "overbooking" – Companhia aérea ré não recorre do reconhecimento de sua responsabilidade objetiva e da indenização por dano moral arbitrada em R\$ 5.000,00 para cada um dos autores – Dano moral – Majoração do "quantum" indenizatório – Cabimento – Indenização majorada para R\$ 8.000,00 para cada um dos autores – Sentença reformada – Redefinição dos encargos sucumbenciais – Determinação de depósito dos valores oriundos da condenação em favor dos coautores absolutamente incapazes – Cabimento – Hipótese em que não há demonstração da imediata e efetiva necessidade de utilização da verba para a subsistência dos coautores, ressalvada possibilidade de apreciação futura pelo juízo competente – Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1001678-58.2022.8.26.0100](#), Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 26/08/24).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Agravo de instrumento – Embargos de Terceiro – Pedido de suspensão de atos de constrição – Descabimento – Ausência dos requisitos constantes do art. 678 do CPC - Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2137342-82.2024.8.26.0000](#), Rel. Ademir Benedito, j. 02/09/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA com incidente de desconconsideração da personalidade jurídica. Carta Arbitral. Honorários periciais rateados entre as partes. Interpretação do artigo 95 caput do CPC. Metade dos honorários que deve ser paga por aqueles que figuram em cada polo da ação. Existência de litisconsórcio ativo e passivo que não justifica a divisão da despesa "per capita". Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2197967-82.2024.8.26.0000](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 02/09/24).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. DEMANDA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO RELATIVO A VALOR PAGO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM ALFANDEGÁRIA DE IMPORTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EXISTÊNCIA DE PRÉVIO ACORDO COMERCIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES, O QUAL PREVIA A APLICAÇÃO DE PREÇOS ESPECIAIS PARA A ARMAZENAGEM DE CARGAS. AUTORA QUE NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À REDESTINAÇÃO DA CARGA, TAL COMO PREVISTOS NO MENCIONADO ACORDO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA COM BASE NA TABELA PÚBLICA DE PREÇOS NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CORRETAMENTE REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1062071-12.2023.8.26.0100](#), Rel. Campos Mello, j. 08/08/24).

“APELAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINER C/C RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO AGENDAMENTO À DEVOLUÇÃO DO CONTÊINER – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL – INCONFORMISMO DA AUTORA – 1. COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA QUE DECORRE DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EMITIDO – USO DO CONTÊINER INCONTROVERSO. INDENIZAÇÃO PREFIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO BEM ATÉ FINAL DO PRAZO LIVRE – 2. DEVOLUÇÃO DO CONTÊINER VAZIO OBSTADA PELA REQUERIDA – PROLONGAMENTO DA MORA QUE AGRAVA O PREJUÍZO DA AUTORA – CONDUTA QUE VIOLA A BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422 DO CC) - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "DUTY TO MITIGATE THE LOSS" – INEXIGIBILIDADE DOS CUSTOS DE SOBRE-ESTADIA APÓS A TENTATIVA DE DEVOLUÇÃO DO BEM PELA AUTORA – 3. PEDIDO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – DEVIDOS APENAS OS CUSTOS DE "DEMURRAGE" DA DATA DO TERMO DO "FREE TIME" ATÉ A DATA DA TENTATIVA DE DEVOLUÇÃO DO CONTÊINER - 4. PEDIDO RECONVENCIONAL EM PARTE PROCEDENTE - 5. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE.” (Apelação Cível nº [1000707-74.2024.8.26.0562](#), Rel. Júlio César Franco, j. 08/08/24).

“Apelações Cíveis. Ação de reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Legitimidade ativa reconhecida. Preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Prova produzida nos autos que confirma a posse dos autores e o esbulho praticado. Réus que adquiriram imóvel de quem não era o dono, todavia, agindo com boa-fé. Construção realizada no terreno que deve ser indenizada, sob pena de enriquecimento sem causa dos autores, uma vez que a construção pelos requeridos agregou valor ao imóvel. Inteligência do artigo 1.255 do C.C. Sentença mantida. Recursos não providos.” (Apelação Cível nº [1008255-79.2021.8.26.0361](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 08/08/24).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INDICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1º GRAU. DECISÃO MANTIDA. 1. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 2. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO QUE SUPRE EVENTUAL VÍCIO. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 239, § 1º, DO C.P.C. 3. NÃO CONHECIMENTO DO RESTANTE DO APELO. FALTA DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 914, §1º, DO C.P.C. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.” (Apelação Cível nº [1001058-75.2024.8.26.0100](#), Rel. Campos Mello, j. 08/08/24).

“POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO - ART. 373, INCISO I, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO IMPROVIDA.” (Apelação Cível nº [1000835-63.2020.8.26.0553](#), Rel. Matheus Fontes, j. 08/08/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. DÚVIDA DA AUTORA QUANTO AO VERDADEIRO CREDOR DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A QUITAÇÃO DA DÍVIDA E A SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INCONFORMISMO DA RÉ. DESCABIMENTO. 1. RÉS QUE DISCUTEM EM OUTRO PROCESSO A VALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO QUE ENTABULARAM, TENDO POR OBJETO A DÍVIDA AQUI

CONSIGNADA. DÚVIDA RAZOÁVEL DA AUTORA QUANTO AO VERDADEIRO CREDOR. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA QUE ERA DE RIGOR. 2. PREJUDICIALIDADE EXTERNA QUANTO À DECLARAÇÃO DO VERDADEIRO CREDOR E À DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE SE MOSTRA ADEQUADA. 3. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 4. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS E TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA A EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA QUE DEVE SER DECIDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM, POIS FOGE AO ÂMBITO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1067852-20.2020.8.26.0100](#), Rel. Júlio César Franco, j. 22/08/24).

“Apelação. Embargos de terceiro. Penhora de 50% da produção futura de cana-de-açúcar realizada no imóvel de copropriedade do embargante e do executado. Alegação de exclusividade do embargante nos gastos e na atividade agrícola desenvolvida no imóvel. Nos termos dos artigos 1.253 e 1.255, ambos do Código Civil, toda plantação existente em um terreno se presume feita pelo seu proprietário e à sua custa, até que prove o contrário, e, ainda, aquele que semeia ou planta em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes e as plantas, restando-lhe, se procedeu de boa-fé, o respectivo direito a indenização. Alegações e documentos apresentados pelo embargante que não têm o condão de afastar tal presunção legal nem consequência normativa. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1003796-30.2023.8.26.0081](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 22/08/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA E NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRECLUSÃO QUANTO À FRAUDE À EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO. Impugnação ofertada dentro do prazo legal. Não ocorrência de preclusão, já que não aplicável mencionado instituto ao caso. Necessidade de apreciação pelo Juízo a quo”, sob pena de supressão de instância – Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2187750-77.2024.8.26.0000](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 22/08/24).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE REVELAM QUE O TÍTULO É ILÍQUIDO, VISTO QUE SE TRATA DE HIPÓTESE DE RESCISÃO CONTRATUAL E NÃO DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INVIABILIDADE DE EXIGÊNCIA DE ARRAS SEQUER EFETIVAMENTE PRESTADAS. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1052685-47.2022.8.26.0114](#), Rel. Campos Mello, j. 22/08/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. QUIOSQUE NA ORLA DA PRAIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" CONFIGURADA. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES. TEORIA DA ASSERTÃO. CONTRATO DE SUBARRENDAMENTO DE USO NÃO EXTINTO. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS EM COMPROVAR QUE DEVOLVEU A POSSE DO QUIOSQUE AO AUTOR OU TRANSFERIU A TERCEIROS. ABANDONO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012429-40.2022.8.26.0477](#), Rel. Júlio César Franco, j. 22/08/24).

“AÇÃO POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO - DIREITO DE POSSE NÃO DEMONSTRADO, COMO PODER DE FATO SOBRE A COISA, QUE AUTORIZE DEFENDÊ-LA PELOS INTERDITOS – CPC, ART. 333, INCISO I – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO - EXTINÇÃO POR DECISÃO ANTERIOR - REAPRECIÇÃO VEDADA – CPC, ART. 505 – USUCAPIÃO – DEFESA QUE NÃO DISPENSA UTILIZAÇÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO PARA REGISTRO E VALIDADE ERGA OMNES – PROIBIÇÃO LEGAL, ADEMAIS, DE INTENTAR AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO NA PENDÊNCIA DO POSSESSÓRIO, NESTA COMPREENDIDA A AÇÃO DE USUCAPIÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1001833-93.2020.8.26.0597](#), Rel. Matheus Fontes, j. 22/08/24).

“1. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUJO INSTRUMENTO NÃO FOI REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E NEM TEVE FIRMAS RECONHECIDAS. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. DATA A SER CONSIDERADA CORRESPONDENTE A DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO EM JUÍZO, NOS TERMOS DO ART. 409, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO C.P.C. AQUISIÇÃO, PORTANTO, POSTERIOR AO REGISTRO DA PENHORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375 DO STJ. 4. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003026-53.2022.8.26.0572](#), Rel. Campos Mello, j. 22/08/24).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – Duplicatas mercantis – Créditos cedidos ou dados em garantia de operações financeiras aos corréus/apelantes, que apontaram os títulos a protesto – Indicação de protesto por endosso-mandato – Inocuidade – Hipótese de inequívoca transferência da titularidade dos direitos de crédito aos apelantes – Inexistência de causa subjacente à emissão das duplicatas – Falta de higidez – Ausentes os requisitos de validade e eficácia do título, não há sequer que se cogitar de inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, porque a sacada nada deve à sacadora dos títulos – Protestos indevidos – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1012191-54.2023.8.26.0196](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 14/08/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Atraso e cancelamento de voo – Ausência de provas da informação adequada e assistência aos passageiros – Descaso com o consumidor – Defeito na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da empresa aérea – Indenização por danos morais devida – Valor reparatório a título de danos morais fixado em primeira instância com base em critério de razoabilidade – Autores que, acompanhados de seus dois filhos menores, só conseguiu chegar ao seu destino depois de 16 (dezesesseis horas), perderam um dia de trabalho e as crianças um dia de ano letivo – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1131303-14.2023.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 14/08/24).

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Contrato de transporte rodoviário de carga. Antecipação de vale-pedágio. Pagamento a cargo do embarcador, proprietário originário da carga. Inexistência de nulidade da decisão que rejeitou

os embargos de declaração. Juízo de origem não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para sua fundamentação. Inaplicabilidade do prazo de prescrição anual. No caso concreto, incide o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Inocorrência de ilegitimidade ativa. Requerente que se equipara ao transportador autônomo, já que comprova nos autos que o transporte foi realizado com exclusividade para a embarcadora parte ré, inexistindo fracionamento da carga. Inteligência do art. 3º, §º 3º da Lei nº 10.209/01. Prova dos autos leva à conclusão de que a transportadora requerente suportou os valores dos pedágios sem que houvesse o adiantamento das despesas pela ré. Descumprimento do ônus contido no art. 373, II, do CPC. Configurada a responsabilidade da ré pelo pagamento da sanção prevista no art. 8º, da Lei 10.209/01, que prevê o pagamento do frete, em dobro, nos casos em que inexistente a antecipação do vale-pedágio pelo embarcador. **Sentença mantida. Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [0017400-52.2022.8.26.0100](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 14/08/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido. Requerente, ora apelado, que propôs a presente ação indenizatória após o reconhecimento de falsidade de assinatura aposta em nota promissória que serviu de base para execução promovida pelo réu. Demandado, ora recorrente, sustenta a ocorrência de prescrição e a inexistência de dano moral indenizável. Prescrição não constatada. Prazo de três anos para reparação civil que deve ser contado do momento em que se obteve certeza jurídica sobre a irregularidade do título, ou seja, do trânsito em julgado dos embargos à execução. Dano moral configurado. Execução baseada em título executivo falso. Inteligência do art. 186 do Código Civil. Apelante que, ao promover a execução baseada em nota promissória falsificada, faltou com o dever de cuidado. Autor que, durante dez anos, figurou como devedor de dívida no valor aproximado de R\$ 26.000,00, declarada inexistente. **Recurso desprovido. Sentença mantida.**” (Apelação Cível nº [1006061-84.2022.8.26.0066](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 14/08/24).

“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Contrato de abertura de conta corrente para pessoa jurídica com autorização para saque emergencial "LIS", operação denominada "cheque especial". Apelante, ex-sócio da empresa que figura como devedora principal no contrato, alega que não mais integra os quadros societários da pessoa jurídica e que não pode ser cobrado por dívida contraída pelo empresário. Aduz que foi concedido crédito à empresa após ter informado ao Banco sua retirada da sociedade, o que faz com seja possível sua escusa da garantia prestada. Descabimento. Recorrente que figura como devedor solidário no contrato e que não impugna a autenticidade da assinatura ali posta. Irrelevância da alegação de não mais pertencer aos quadros sociais da pessoa jurídica, devendo responder integralmente pela dívida por figurar no contrato enquanto coobrigado pelo débito. **Sentença mantida. Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1007644-65.2023.8.26.0003](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 14/08/24).

“EMBARGOS DE TERCEIRO - PARCERIA COMERCIAL PARA CAPTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETENÇÃO DE ALUNOS - AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - INCIDÊNCIA - VALORES EM CONTA DA EMBARGANTE - INTEGRANTE FÁTICA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DAS DEVEDORAS - ATUAÇÃO EM IDÊNTICO RAMO DE ATIVIDADE - ABUSO DA

PERSONALIDADE JURÍDICA - RECONHECIMENTO - QUADRO SOCIETÁRIO - COMPOSIÇÃO FRAUDULENTA - INTUITO – ESQUIVAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS - EMBARGANTE - SEDE - MESMA LOCALIDADE DAS DEVEDORAS - DIVERGÊNCIA APENAS DA SALA DO CONJUNTO COMERCIAL - VEDAÇÃO A COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" - DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL – CONSTRIÇÃO - REGULARIDADE - PEDIDO INICIAL – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA EMBARGANTE DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002944-79.2022.8.26.0068](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 14/08/24).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - ACIDENTE - COLISÃO - AUTORA - PERDA FUNCIONAL DO JOELHO ESQUERDO - PRESENÇA DE MÚLTIPLAS CICATRIZES PELO CORPO - DIREITO AO DANO ESTÉTICO - RECONHECIMENTO - VALOR - ARBITRAMENTO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO ART. 8º DO CPC. AUTORES - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - ACIDENTE - CONSEQUÊNCIAS - INTENSO PADECIMENTO PSICOLÓGICO "QUANTUM" À AUTORA ALICIA BEATRIZ - SENTENÇA - MANUTENÇÃO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - AUTOR HUMBERTO DAVID - MITIGAÇÃO - CABIMENTO - DANO DE MENOR EXTENSÃO. APÓLICE - COBERTURA - ABRANGÊNCIA - DANOS ESTÉTICOS E MORAIS - NÃO PREVISÃO DE EXPRESSA EXCLUSÃO - CLÁUSULAS LIMITADORAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR - NECESSIDADE DE REDAÇÃO COM DESTAQUE PARA IMEDIATA E FÁCIL COMPREENSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 54, § 4º, DO CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUÍZO - FIXAÇÃO - ATENÇÃO ÀS DIRETRIZES DO ART. 85, § 2º, DO CPC - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - RÉ - POSTULAÇÃO - RATEIO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE SUCUMBENCIAL - AUTORES - VENCEDORES NA INTEGRALIDADE. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, APELO DA LITISDENUNCIADA DESPROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1022784-19.2020.8.26.0562](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 14/08/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumula com pedido indenizatório. Alegação de cobrança indevida com o prosseguimento de atos executórios após a venda de imóvel dado em hipoteca. Sentença de improcedência. Reiteração dos argumentos da exordial e da réplica. Contrarrazões apresentadas com a alegação de falta de interesse recursal quanto à arguição de contestação intempestiva, de omissão em relação ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de obrigação de indenizar. Preliminares afastadas. Ausência de demonstração do desacerto da sentença tendo o recorrente repetido os argumentos da exordial e da réplica atrai a incidência do disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça paulista. Escritura formalizada apenas para a venda do imóvel dado em garantia das cédulas bancárias, com a anuência da instituição financeira. Produto da venda utilizado para a amortização dos débitos. Sub-rogação nos direitos do imóvel sem dar quitação dos débitos por ele garantido. Ausência de cessão de direitos aos compradores do imóvel em relação às cédulas bancárias. Sentença integralmente mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000547-24.2022.8.26.0205](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 14/08/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença – Recurso interposto pela executada. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA

CERTA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 523, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – Em relação à sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, o artigo 520 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de cumprimento provisório quando esta for impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo – Por sua vez, o § 2º do mesmo artigo determina que a multa e os honorários a que se refere o § 1º do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença – Contudo, a regra contida no § 3º do artigo 520 do Código de Processo Civil possibilita ao executado depositar o valor a fim de se isentar da multa prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, desde que compareça tempestivamente aos autos - Embora tenha feito referência apenas à multa, prevalece o entendimento de que o depósito judicial previsto no aludido § 3º tem a finalidade de isentar o executado também dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil – Doutrina – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. No caso dos autos, trata-se de cumprimento provisório de sentença - Como se viu acima, é plenamente cabível em sede de cumprimento provisório de sentença tanto a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, caput e § 1º, do Código de Processo Civil, como a determinação de pagamento do débito sob pena da realização de atos constritivos - Destaca-se, contudo, que o levantamento do valor eventualmente depositado em pagamento e a realização de atos expropriatórios dependem de caução, a teor do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil. PARCELAMENTO DO DÉBITO - O artigo 916 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de parcelamento do débito em execução – Por sua vez, o § 7º do referido dispositivo veda o parcelamento em sede de cumprimento de sentença. No caso, como se trata de cumprimento de sentença, não é cabível o parcelamento previsto no caput do artigo 919 do Código de Processo Civil - Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida – Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2331387-23.2023.8.26.0000](#), Rel. Eurípedes Faim, j. 14/08/24).

“Ação regressiva – Litisconsórcio passivo necessário - Pretensão da corré "Seafrigo do Brasil Agenciamento de Cargas Ltda." à inclusão da transportadora "Hamburg Sud Brasil Ltda." no polo passivo da ação – Inadmissibilidade – Inocorrência de litisconsórcio passivo necessário, já que não está presente qualquer das hipóteses autorizadoras previstas no art. 114 do atual CPC – Caso em que a corré "Seafrigo do Brasil Agenciamento de Cargas Ltda." atuou como agente de carga, sendo responsável por toda logística do transporte das mercadorias – Caso em que é irrefutável a sua responsabilidade por eventuais danos ocorridos durante o transporte, juntamente com a transportadora - Hipótese de litisconsórcio passivo facultativo - Presença da pluralidade de litigantes que depende da vontade da autora – Prescindível a denúncia da lide à transportadora. Ação regressiva – Ilegitimidade passiva – Impossibilidade de se admitir a ilegitimidade passiva da corré "Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos", sob o singelo argumento de que "não tem obrigação de realizar o reparo no contêiner" - Eventual circunstância de o contêiner ter apresentado mau funcionamento, o que não ficou comprovado, que não tem o condão de isentar o armazém corréu da responsabilidade a ele atribuída, por ser depositário das mercadorias transportadas – Art. 629 do CC. Ação regressiva – Ilegitimidade ativa – Descabimento – Autora que efetuou em favor de sua segurada o pagamento de R\$ 128.359,84, concernente à indenização securitária pelo perdimento de dois lotes de queijos, de nº DEX07/20M, com 1.700 pacotes de queijo, totalizando 1.020 kg, e de nº GUI04/20M, com 38 pacotes de queijo, totalizando 152 kg - Autora que, com o pagamento dessa indenização, sub-rogou-se nos direitos e ações que competirem à segurada contra os supostos autores do dano – Art. 786 do CC - Súmula 188 do STF – Sub-rogação que não implica a automática responsabilização dos supostos autores do dano – Caso em que, se a segurada não tiver nenhum

direito em face das rés, supostas causadoras do dano, a seguradora autora não terá nenhum direito ao recebimento de valores em regresso – Irrelevância para o deslinde da causa eventual "ausência de comprovação da averbação do embarque das mercadorias pela segurada", nem eventual circunstância de a apólice de seguro não se encontrar vigente quando ocorreram os danos – Matérias que são próprias da defesa da seguradora contra a segurada, não cabendo ser suscitadas pelas rés, supostas causadoras do dano. Ação regressiva – Transporte marítimo de mercadorias – Inaplicabilidade da "Cláusula Particular de Isenção da Sub-rogação de Direitos", prevista na apólice de seguros - Questão debatida nos autos que diz respeito justamente à apuração de eventual culpa das rés pelo perdimento da carga de queijos, hipótese que está prevista dentre as situações que excepcionam a isenção da sub-rogação. Ação regressiva – Transporte marítimo de mercadorias – Corré "Seafrigo do Brasil Agenciamento de Cargas Ltda." que foi contratada para realizar o transporte marítimo de dois lotes de queijos adquiridos pela segurada da autora, do Porto de Le Havre, na França, para o Porto de Santos – Carga de queijos que foi acondicionada em armazém da corré "Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos" em 5.11.2020, tendo em vista que os produtos necessitavam de refrigeração que não ultrapassasse os 3°C – Afirmado pela autora que, em decorrência da variação de temperatura na armazenagem da mercadoria, toda a carga de queijos teve de ser destruída por ter ficado imprópria para consumo. Ação regressiva – Transporte marítimo de mercadorias – Caso em que não ficou evidenciado que a variação de temperatura no armazenamento do queijo tenha ocasionado o perdimento de toda a mercadoria – Caso em que, dos certificados emitidos pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA, não consta qualquer informação no sentido de que os queijos estavam impróprios para consumo - Amostra de queijo que foi coletada em 12.11.2020, apenas um dia depois do início da variação da temperatura – Caso em que não se mostra crível que, em apenas um dia de variação de temperatura, o lote de queijo tenha ficado impróprio para o consumo - Fato que corrobora a tese das rés de que o lote de queijo nº GUI04/20M foi indeferido pelo MAPA não por se ter deteriorado pela variação da temperatura do contêiner, mas por não ter atendido aos padrões exigidos pela Portaria nº 146, de 7.3.1996, do referido Ministério – Hipótese em que não foi produzido qualquer outro laudo que indicasse o motivo pelo qual os lotes de queijos foram destruídos – Ausência de comprovação de que as mercadorias tenham sido danificadas em razão da má prestação dos serviços pelas rés – Inviável a condenação das rés ao ressarcimento almejado pela autora – Sentença reformada – Ação improcedente – Apelos das rés providos.” (Apelação Cível nº [1019185-38.2021.8.26.0562](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 28/08/24).

“Extinção do processo – Execução – Art. 485, VI, do atual CPC – Banco exequente que, de acordo com a sentença, não deu andamento ao processo - Fato que não implica ausência de interesse de agir ou falta de condição da ação – Circunstância que poderia equivaler à situação prevista no art. 485, III, do atual CPC – Sentença terminativa do processo que ficaria subordinada à intimação pessoal do banco exequente - Art. 485, § 1º, do atual CPC – Providência que não foi adotada. Extinção do processo – Execução - Banco exequente que, intimado para juntar planilha de cálculo atualizada, requereu a dilação do prazo para seu cumprimento – Determinado o imediato cumprimento da decisão, sobrevindo sentença de extinção do processo antes do decurso do prazo para o seu cumprimento – Inadmissibilidade - Banco exequente que apresentou embargos de declaração no mesmo dia da prolação da sentença, acompanhados pela planilha de cálculo atualizada - Banco exequente que vinha diligenciando para dar prosseguimento à execução – Abandono da causa não configurado – Necessidade de que sejam observados os princípios da

economia, da celeridade processual e da razoável duração do processo, uma vez que não se mostra justo, nem razoável, desprezar o trabalho realizado pelo Judiciário em processo de execução, no qual os executados já foram citados ou compareceram espontaneamente e já houve penhora - Decreto de extinção do processo por abandono da causa afastado - Apelo do banco exequente provido, para se anular a sentença terminativa, determinando-se o regular prosseguimento da execução.” (Apelação Cível nº [1064554-49.2022.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 28/08/24).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Consolidação da propriedade fiduciária em razão do inadimplemento do fiduciante (art. 26, Lei 9.514/97) – Sentença de improcedência – Descabimento – Consolidada a propriedade fiduciária, é assegurada a reintegração na posse do imóvel (art. 30, Lei 9.514/97) – Contrato de locação celebrado pela fiduciante com terceiros, posteriormente à alienação fiduciária em garantia – Eficácia ao credor fiduciário condicionada à sua anuência (art. 37-B, Lei 9.514/97) – Esbulho possessório caracterizado – Taxa de ocupação devida, calculada em 1% sobre o valor venal do imóvel, nos termos do Art. 37-A, Lei 9.514/97 – Período iniciado a partir da consolidação da propriedade do imóvel, até a imissão na posse do imóvel – Precedentes jurisprudenciais – Verba honorária de sucumbência fixada em favor do banco autor não em percentual sobre o valor da causa como pretendido, mas sim sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º, do CPC) – Sentença reformada – Recurso provido, com observação.” (Apelação Cível nº [1016420-24.2021.8.26.0068](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 28/08/24).

“**APELAÇÕES CÍVEIS.** Contrato de prestação de serviços com economia garantida flexível referente a consumo de energia elétrica. Ação julgada parcialmente procedente a ação para condenar a requerida IBS SERVIÇOS ao pagamento de indenização correspondente ao valor despendido pela parte autora RIACHUELO com consumo de energia elétrica, das filiais aderentes ao contrato celebrado entre as partes, nos meses de abril, maio e junho de 2020, o valor que gastaria, considerando o consumo efetivo em tais meses, caso tivessem consumido tal energia no ambiente de contratação regulada, descontado o valor obtido com venda das energias excedentes em tais meses, a ser apurado em liquidação de sentença. Tal valor deverá ser acrescido de correção monetária, pelos índices da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, elaborada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, desde o respectivo desembolso, e de juros de mora de um por cento ao mês, a partir da citação; ainda, para declarar inexigíveis os títulos emitidos pela requerida, para cobrança da remuneração dos serviços por ela prestado nos meses de abril, maio e junho de 2020; e, em confirmação à tutela provisória de urgência, para condená-la a se abster de protestar tais títulos. Configurada a sucumbência recíproca, arcarão as partes com as custas e despesas processuais, na proporção de 80% para a parte requerida e 20% para a parte autora, bem como com o pagamento dos honorários advocatícios à parte adversa, os quais são fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte patrocinada. Vale dizer, o percentual dos honorários, em favor do patrono da parte autora recairá sobre o valor da condenação, enquanto aqueles fixados, em favor do patrono da parte requerida, recairão sobre o montante em que sucumbente a parte autora, o que será objeto de apuração em fase de liquidação de sentença. E, ainda, julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar a autora reconvinde ao pagamento da remuneração pelos serviços prestados pela ré reconvinde nos meses de abril, maio, junho e julho de 2020, calculada nos termos do referido contrato, com base no consumo efetivo de energia pelas filiais da parte autora reconvinde nos referidos meses, considerando, em tais cálculos, as receitas obtidas com a venda de energia, a ser apurado em fase de liquidação de sentença. Esses

valores deverão ser acrescidos dos encargos de mora previstos em contrato, tendo em vista que não houve consignação de valores em pagamento a afastar a mora sobre o montante que se apurar devido. Configurada a sucumbência recíproca em reconvenção, arcarão as partes com as custas e despesas processuais, na proporção de 80% para a parte requerida e 20% para a parte autora, bem como honorários advocatícios à parte adversa, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte patrocinada. Vale dizer, o percentual dos honorários, em favor do patrono da parte autora, recairá sobre o valor da condenação, enquanto aqueles fixados, em favor do patrono da parte requerida, recairá sobre o montante em que sucumbente a parte autora, o que será objeto de apuração em fase de liquidação de sentença. Recursos interpostos pelas partes litigantes. Não conhecimento de parte do recurso interposto pela ré IBS SERVIÇOS quanto à alegação de força maior em razão da pandemia (Covid-19). Inovação recursal. Indenização devida à parte autora nos moldes decididos. Pedido reconvenicional. Pagamento pela contraprestação devida, acrescida de juros de mora contratuais. Serviços efetivamente prestados. Sentença de parcial procedência mantida. **RECURSO DA PARTE AUTORA QUE NÃO SE DÁ PROVIMENTO, E QUANTO AO RECURSO DA PARTE RÉ FICA PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA TAMBÉM NÃO SE DÁ PROVIMENTO.**” (Apelação Cível nº [1071314-82.2020.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 28/08/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação regressiva. Sub-rogação da seguradora. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Inconformismo da autora. Cláusulas de eleição de foro internacional e arbitragem. Inteligência do artigo 25 do Código de Processo Civil. Competência da autoridade judiciária brasileira na verificação de haver legalidade e eficácia da eleição de foro estrangeiro no negócio jurídico. Ato jurídico que abriga a extensão da autoridade brasileira para conhecer do litígio. Inteligência do artigo 21 do Código de Processo Civil. Competência da jurisdição brasileira para julgamento da causa reconhecida. Cláusula de arbitragem. Resolução de conflitos por arbitragem só obriga as partes contratantes e não terceiros. Extinção afastada. Causa madura. Imediato julgamento do mérito neste momento processual. Artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil. Direito de regresso. Sub-rogação da seguradora, ante o pagamento da indenização à segurada. Responsabilidade objetiva da ré. Perecimento de mercadoria pela não manutenção na temperatura adequada na forma contratada. Dever da transportadora pagar o valor sub-rogado. Sentença reformada. Ação julgada procedente. Sucumbência exclusiva da parte ré. **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1072527-21.2023.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 28/08/24).

“**APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.** Contrato de fomento mercantil (factoring). Preliminar de nulidade por suposta intempestividade da oposição dos embargos à execução. Inocorrência. Pleito protocolizado dentro de 15 dias úteis após a publicação da decisão que gerou o início da contagem do prazo. Preliminar de nulidade por suposta inépcia da inicial. Descabimento. Inexistência de quaisquer das hipóteses legais previstas no artigo 330, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Insurgência contra sentença de procedência de embargos à execução. Descabimento. Controvérsia sobre a exigibilidade do débito objeto de ação de execução de título extrajudicial diante do cumprimento dos supostos requisitos legais previstos para a cessão de crédito, notadamente cláusula de recompra inserida em contrato de fomento mercantil celebrado entre as partes. Contrato de factoring cuja essência se caracteriza pela ausência do direito de regresso da faturizadora contra a faturizada e pela ausência de responsabilização desta pela solvência dos títulos cedidos. Cláusula prevendo a transferência do risco à faturizada que

descaracteriza a operação de faturização e serve como disfarce de um contrato de mútuo e que não pode ser validada. Vício ou nulidade dos títulos não comprovados pela apelante, ônus este que lhe incumbia. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência, a teor do que dispõe o artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1041954-55.2023.8.26.0114](#), Rel. Fátima Gomes, j. 28/08/24).

“PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Arts. 139, inciso II, e 370, parágrafo único, do CPC – Preliminar rejeitada. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Improcedência do pedido – Cabimento – Laudo pericial que atestou não haver edificações de cercas e muros pelos réus dentro dos limites da propriedade da autora – Perícia judicial que proporcionou a plena participação das partes envolvidas, respondendo satisfatoriamente aos quesitos e esclarecimentos solicitados pelas partes – Parecer apresentado por assistente da autora que se encontra desprovido de elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões do auxiliar do juízo – Conclusão inequívoca de que não houve invasão à propriedade da autora, sendo descabida a proteção possessória pleiteada – Não preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil – Improcedência da ação mantida – Verba honorária – Pretensão de majoração do montante fixado a favor da Defensoria Pública na defesa dos interesses dos réus – Razoabilidade, ante o desempenho profissional na defesa apresentada, levando-se em consideração o tempo despendido e a quantidade réus que figuram no polo passivo (§ 2º do art. 85 do CPC) – Honorários fixados, por equidade, em R\$ 8.000,00, suficientes para remunerar condignamente, sem significar ônus excessivo à autora, nem ensejar enriquecimento sem causa – Recurso da autora improvido e provido, em parte, o da Defensoria Pública.” (Apelação Cível nº [0001151-85.2012.8.26.0032](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 11/09/24).

“TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGA - Ação regressiva movida por seguradora contra a companhia transportadora – Avaria da mercadoria transportada – Sentença de procedência na origem – Insurreição recursal da parte requerida - Rejeição das preliminares de nulidade da sentença, ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa, incompetência territorial e de decadência - Contrato de transporte, de outro lado, que caracteriza obrigação de resultado - Requerida que assumiu a obrigação de transportar as mercadorias e entrega-las em seu destino, incólumes, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da seguradora - Avaria comprovada pelos documentos acostados aos autos pela autora - Responsabilidade objetiva da transportadora, incumbindo-lhe o ressarcimento integral do que foi pago à seguradora - Despesas comprovadas – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1009259-56.2024.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 11/09/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de resolução contratual c.c. indenização por danos morais – Prestação de serviços (movimentação, gestão de estoques e expedição de produtos - cimento) – Cumprimento de sentença – Verba honorária advocatícia sucumbencial – Magistrado que indeferiu o pedido do exequente/agravante de interrupção do prazo prescricional, sob argumento de que a penhora no rosto dos autos não é garantia de localização de bens penhoráveis, que depende do sucesso das medidas constritivas efetivadas nos referidos processos – Irrazoabilidade – Efetivação de penhora no rosto dos autos é causa suficiente para interromper o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de constrição – Determinação de suspensão processual, observado o disposto no art. 921, parágrafo 1º, do CPC,

pelo prazo de um ano, contado a partir da publicação do presente acórdão – Recurso provido, com observações.” (Agravado de Instrumento nº [2163497-25.2024.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 23/09/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato bancário – Magistrado que indeferiu o pedido da autora/agravante de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Razoabilidade – Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Elementos que afastam a alegação de momentânea impossibilidade financeira – Recurso improvido, com determinação.” (Agravado de Instrumento nº [2274613-36.2024.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 23/09/24).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Ação monitória lastreada em cheques prescritos. Sentença de procedência da ação e improcedência dos embargos monitórios. Apelo da parte requerida. Cerceamento de defesa não configurado. Provas pretendidas incapazes de alterar o quanto decidido. Alegações genéricas de "estranheza" de assinatura e desconhecimento do negócio jurídico. Confessado descontrole quanto aos atos de administração da entidade religiosa. Impugnação ao laudo técnico pericial que não se sustenta. Objeto de prova consubstanciado nos cheques originais. Padrões de confronto obtidos de documentos fornecidos por ambas as partes. Uso de cópias desses documentos plenamente admissível, com apresentação de justificativa técnica pelo i. expert. Ausência de negativa de prestação jurisdicional. Sentença que apreciou e rejeitou adequadamente as teses defensivas relevantes, capazes de alterar a conclusão do julgador. Perícia grafotécnica que concluiu pela autenticidade da assinatura aposta pelo então preposto da ré, posteriormente falecido. Consta no verso dos cheques que eles se destinavam ao pagamento de honorários advocatícios. Existência de contratos de prestação de serviços advocatícios e instrumentos de mandato. Cheque que é ordem de pagamento à vista e circulou de forma regular, sendo irrelevante a causa subjacente para o deslinde da questão. Inteligência da Súmula nº 531 do C. STJ. Inexistência de má-fé na cobrança. Nada indica que o autor tenha procedido de forma fraudulenta ou maliciosa para a emissão das cártulas. Fato de o representante legal da requerida encontrar-se doente ou internado à época da emissão dos títulos é insuficiente para invalidá-los. A cambial com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto, conforme Súmula 387 do STF. Inadequação desta via para discussão quanto à eventual malversação dos recursos da entidade religiosa por parte de seus prepostos. Sentença mantida. Honorários já fixados em patamar máximo. Recurso da parte ré/embargante desprovido.” (Apelação Cível nº [1005190-39.2019.8.26.0008](#), Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 22/08/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FALÊNCIA DA DEVEDORA PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO EM FACE DOS AVALISTAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECLUSÃO – I – Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes, manteve a decisão que, dentre outras deliberações, afastou a alegação de sujeição do crédito exequendo ao juízo falimentar e entendeu já apreciada a matéria concernente à prescrição intercorrente (fls. 1503/1509) – II - Agravantes que pretendem o reconhecimento da incompetência do juízo "a quo" em favor do juízo falimentar, em razão do processo de falência da empresa devedora principal originária, assim como o reconhecimento da ocorrência de prescrição

intercorrente - III – Execução que foi extinta em face da empresa falida, prosseguindo somente em relação aos avalistas, ora agravantes – Vigência, à época, do Decreto-Lei 7.661/1945 – Suspensão ou extinção da execução, com relação ao devedor principal, que não alcança os devedores solidários, avalistas e coobrigados, contra os quais os credores preservam seus direitos, diante da autonomia - Possibilidade de prosseguimento da execução exclusivamente em face dos devedores solidários – Advento da Lei 11.101/2005 que dispõe no mesmo sentido acerca do prosseguimento da execução em face dos coobrigados – Incompetência do juízo "a quo" não verificada – Reconhecido, ademais, que a decretação da falência da sociedade empresária só estende seus efeitos ao sócio, com responsabilidade ilimitada, o que não foi demonstrado ser o caso dos autos – Inteligência do art. 81 da Lei 11.101/2005 – Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, no bojo do processo falimentar, não implica na extensão de seus efeitos aos sócios - IV – Pretensão de reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente - Questão já apreciada anteriormente pelo juízo de 1ª instância – Decisão anterior que restou confirmada em sede recursal, no julgamento do AI nº 2170417-83.2022.8.26.0000, julgado em 27.04.2023 por esta C. 24ª Câmara, sob esta relatoria – Preclusão verificada – Inteligência do art. 507 do CPC – Hipótese, ademais, em que a decisão agravada fez simples menção à decisão anterior na qual decidida a questão – Precedentes - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido". "CONTRAMINUTA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO – Hipótese em que o agravante, nada mais fez do que postular, fundado em matéria fática e jurídica, dentre as teses possíveis, as que entendeu adequadas e razoáveis à defesa de seus interesses – Ausência, por ora, de desrespeito aos artigos que tratam da litigância de má-fé – Afastado o pedido formulado em contraminuta". (Agravo de Instrumento nº [2301643-80.2023.8.26.0000](#), Rel. Salles Vieira, j. 05/09/24).

"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PAGOS POR CONSORCIADO EXCLUÍDO - CONTRATO DE CONSÓRCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR – I – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II – Contrato de consórcio, que deu origem à cessão de crédito que embasa esta ação, firmado junto à ré, ora apelante - Há, portanto, pertinência subjetiva, apta a legitimar a presença da ré no polo passivo da lide – Legitimidade passiva reconhecida – Preliminar afastada". "INTERESSE PROCESSUAL – Há interesse processual por parte da autora, que se utilizou corretamente da presente ação para eventualmente satisfazer sua pretensão - Necessidade e adequação preenchidas – Preliminar afastada". "INTERESSE RECURSAL - Decisão que não condenou a ré, ora apelante, à devolução, à autora, do seguro de vida – Decisão, outrossim, que não abordou eventual incidência da Taxa Selic em substituição à correção monetária e juros de mora, matéria sequer aventada expressamente no curso do processo - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo não conhecido, nestes aspectos." "MATÉRIA DE MÉRITO - COTA CONSORCIAL CANCELADA – CESSÃO DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO - ANUÊNCIA – Dispensabilidade da anuência prevista no art. 13 da Lei nº 11.795/08, vez que houve, na hipótese, cessão de crédito relativa à cota consorcial cancelada – Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal – Inteligência do Enunciado nº 16 da Seção de Direito Privado deste TJ/SP – Decisão mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Apelo improvido". "ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido". (Apelação Cível nº [1014624-83.2023.8.26.0405](#), Rel. Salles Vieira, j. 05/09/24).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO - AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Pacote de viagem não cumprido - Sentença de procedência em parte - Insurgência da corré - Ilegitimidade de parte - Não comprovação - Corré que deve responder pela restituição material - Valor que não comporta alteração - Necessária restituição das partes ao "status quo ante" - Dano moral - Inocorrência - Afastamento, apenas quanto à apelante - Ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem dos autores - Entendimento majoritário da C. Câmara - Sentença parcialmente reformada - RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1000906-13.2018.8.26.0302](#), Rel. Ana Catarina Strauch, j. 13/08/24).

“CARTÃO DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais - Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Sentença de improcedência - Negativa de contratação - Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto em folha de pagamento, forma da evolução do débito e comprovação de crédito em conta bancária via TED – Regularidade diante da Lei 13.172/2015 e IN INSS 28/2008 – Vício de vontade não caracterizado - Sentença mantida - **Recurso desprovido**, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, §3º.” (Apelação Cível nº [1002311-04.2024.8.26.0196](#), Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 29/08/24).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL** - Cédula de Crédito Bancário - Inadimplemento - Decisão que AFASTOU a arguição de PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, pois embora não se tenha penhorado patrimônio suficiente à satisfação integral do débito, as atividades de busca jamais cessaram, logrando-se êxito na constrição de alguns bens, sendo descabida a invocação do art. 921, § 4º, do CPC, porquanto é pacífico na jurisprudência que a norma não se aplica retroativamente, considerando-se o marco prescricional anterior à sua vigência - Além disso, na redação original do CPC/2015, não houve suspensão do feito que ensejasse fluência de prescrição intercorrente - IRRESIGNAÇÃO dos coexecutados - Pretensão de acolhimento da segunda exceção para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, alegando que sequer houve penhora de bens - DESCABIMENTO - Exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa, reservado unicamente para matérias que o Juiz pode conhecer de ofício, de plano e sem maiores questionamentos - Inteligência do Art. 803, do CPC - Tese suscitada na segunda exceção, em descompasso com a prova dos autos - Prolongamento do feito que não pode ser atribuído a parte exequente, mas sim aos próprios executados, que injustificadamente se opõem à satisfação da execução - Existência de anterior exceção de pré-executividade, não conhecida por preclusão, em razão da improcedência dos embargos à execução - Ausência de desídia da credora, que tem movimentado contínua e objetivamente o processo, logrando êxito em algumas constrições - Hipótese em que o processo jamais foi suspenso com fundamento na ausência de bens - Prazo prescricional sequer iniciado - O que por si, só, afasta a pretensão de reconhecimento da prescrição

intercorrente - Inaplicabilidade do Art. 921, § 4º, do CPC, na redação dada pela Lei nº 14.195/2021 - IRRETROATIVIDADE da norma - Prosseguimento da execução que é de rigor - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - **DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2134654-50.2024.8.26.0000](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 11/09/24).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação Cível – Aquisição de pacote de viagem "Torcida Verde no Mundial 2021", com parte de pagamento por meio de financiamento feito pelas rés com instituição financeira – Ação de rescisão contratual com restituição dos valores e reparação por danos morais – Direito do Consumidor - Indisponibilidade do ingresso para a semifinal da competição incluída no pacote três dias antes do embarque – Alegação de que as alternativas ofertadas pela fornecedora seriam diversas daquelas contratadas – Rescisão contratual com devolução dos valores dispendidos negada pelo fornecedor – Sentença de procedência - Insurgência das rés – Legitimidade passiva – Reconhecimento - Comercialização do pacote de viagens pelas rés - Contrato coligado com financiamento - Responsabilidade solidária das empresas pelos danos causados ao consumidor - Cadeia de consumo - Dever de informação violado - Responsabilidade caracterizada – Danos materiais – Distrato não cumprido pelo fornecedor - Declaração de rescisão do contrato que era mesmo de rigor, com a reposição das partes ao status quo ante - Ressarcimento dos valores efetivamente gastos a ser aferido em liquidação – Dano moral – Caracterização - Quantum indenizatório fixado que se mostra adequado em vista das circunstâncias do caso concreto a reparar o dano sofrido evitando o enriquecimento ilícito - Sentença a quo alterada em parte - Recurso parcialmente provido, apenas para determinar o ressarcimento dos valores efetivamente gastos pelo autor a ser aferido em liquidação.” (Apelação Cível nº [1002432-63.2023.8.26.0100](#), Rel. João Antunes, j. 01/08/24).

“APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – Prestação de Serviços – Administração de rede social – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Invasão da conta pessoal do autor no Instagram por "hackers" para prática de atos fraudulentos - Relação de consumo – Provas que demonstram a falha na prestação de serviços - Ferramentas de segurança que foram insuficientes para evitar a invasão da conta - Obrigação de restabelecer a conta que foi cumprida pela empresa ré somente após a propositura da ação - Multa corretamente fixada com o fim de dar efetividade à ordem judicial, em valor razoável e proporcional - Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (art. 14 do CDC) - Ausência de excludente de responsabilidade - Reparação civil devida – Dano moral caracterizado decorrente do serviço falho prestado, cujo prejuízo é presumido – Indenização cujo valor deve ser majorado de R\$ 4.000,00, para R\$ 8.000,00, que melhor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e as peculiaridades do caso – Precedentes desta E. Câmara de Direito Privado - Impossibilidade de afastamento da verba honorária, fundada no princípio da causalidade - Sentença mantida. Recurso da ré não provido e recurso adesivo do autor parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1164877-28.2023.8.26.0100](#), Rel. Ana Luiza Villa Nova, j. 22/08/24).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Furto de estepe de veículo em estacionamento do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Sentença que não foi congruente com os limites do pedido e da causa de pedir. Nulidade quanto ao acolhimento do pleito de condenação da ré no pagamento dos valores

desembolsados pelos autores com a aquisição do "levantador de estepe" e com a montagem e instalação do estepe. Pedido que foi formulado após a citação da ré e não contou com seu consentimento. Art. 329, II, do CPC. Inversão do ônus da prova. Aplicação do CDC. Caberá à ré, de acordo com os arts. 370, caput, e 373, §1º, ambos do CPC e 6º, VIII, do CDC, trazer aos autos as gravações das câmeras de segurança e/ou outras provas que respaldem a sua alegação de que o furto não foi perpetrado no seu estacionamento. A inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento. Declarada, de ofício, a nulidade parcial da r. sentença, para a produção de provas no Juízo "a quo" a respeito da ocorrência do furto no estacionamento, invertendo-se o ônus probatório. Danos morais. Julgamento parcial de mérito (art. 356, inc. II, c.c art. 355, inc. I, CPC). Não demonstrado que os autores procuraram a ré para comunicar a ocorrência dos danos alegados e solicitar auxílio, o que, se por um lado não impede o ajuizamento da ação e eventual acolhimento da pretendida indenização por danos materiais, infirma a alegação de que o coautor, pessoa física, sofreu desgaste e transtornos excessivos buscando o ressarcimento dos danos na via administrativa por quase cinco meses. Prova que poderia ter sido facilmente trazida aos autos pelos requerentes. Pessoa jurídica, coautora, que pode sofrer danos morais indenizáveis, desde que haja alegação de ofensa à honra objetiva, o que, porém, não foi alegado na inicial. Mantido o julgamento de improcedência. Ônus da sucumbência. Ante o julgamento de improcedência do requerimento indenizatório por danos morais, deverão os autores arcar com metade das custas e despesas processuais. E, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observado o proveito econômico obtido pela concessionária, deverão os requerentes pagar honorários advocatícios fixados em 15% do valor postulado a título de danos morais. Desprovido o apelo dos autores. Provido parcialmente o apelo da ré. Declarada, de ofício, a nulidade parcial da r. sentença, para produção de provas no Juízo "a quo", invertendo-se o ônus probatório." (Apelação Cível nº [1009795-44.2022.8.26.0001](#), Rel. Moraes Pucci, j. 30/08/24).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização em que se alega gestão fraudulenta e temerária por parte da gestora e da administradora de fundos de investimentos. Irregularidades contábeis apuradas por auditoria independente. Pretensão de condenação de gestores e administradores ao pagamento dos prejuízos decorrentes das aplicações fraudulentas e temerárias de seus ativos e ao ressarcimento dos custos que a requerente despendeu com a manutenção dos fundos. Decisão que acolheu a preliminar de compromisso arbitral, excluindo do feito os fatos e o direito relacionados ao "FIP Mirzam"; retificou o valor atribuído à causa para R\$ 364.195.547,48; deferiu a produção de prova pericial contábil e indeferiu a produção de perícia de engenharia e de prova oral. Insurgência da autora. Alegação de inadequação da exclusão dos fatos e direitos relacionados ao "Fundo Mirzam", pois a gestão das requeridas em relação aos três Fundos de Investimentos estaria relacionada. Acresce que inexistente qualquer pleito de devolução do valor líquido aplicado que justifique a retificação do valor atribuído à causa. Pretende a manutenção da competência da Comarca de São Paulo; o reconhecimento do acerto do valor da causa; a redução do valor fixado a título de honorários sucumbenciais; a decretação da revelia da corré "DMI" e o deferimento de provas periciais. Exame: Decisão que indeferiu a produção de provas periciais que não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, devendo ser arguida por meio de preliminar de eventual recurso de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Decretação de revelia que não foi objeto de análise pelo Juízo "a quo", e que portanto não está devolvida ao segundo grau, sob pena de supressão de instância. Não conhecimento. Desacolhimento do mérito recursal. Validade das cláusulas arbitrais do "Fundo Mirzam" que devem ser analisadas no próprio procedimento arbitral. Impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário. Inteligência dos artigos 8º § único e 20, da Lei 9.307 de 1996, que dispõe sobre a arbitragem. Valor atribuído à causa que deve corresponder ao proveito econômico visado na ação. Em caso de procedência da ação, o valor da causa não servirá de referência para arbitramento de verbas de sucumbência, que terá por base o valor da condenação ou proveito econômico efetivamente obtido. Inteligência dos artigos 85, §2º, 291 e 292 do Código de Processo Civil. Inviabilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Tema nº 1.076. Recurso parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida." (Agravado de Instrumento nº [2181176-72.2023.8.26.0000](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 20/08/24).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gestão fraudulenta e temerária por parte da gestora e da administradora de fundos de investimentos. Alegação de irregularidades contábeis apuradas por auditoria independente. Decisão que afastou a ilegitimidade ativa da Fundação autora e não acolheu a preliminar de incompetência territorial por entender que a competência relativa é prorrogável e não gera nulidade absoluta, sendo que há duas cláusulas conflitantes de eleição de foro, concluindo pela prevenção para julgar a matéria. Exame: Fundos de investimento que constituem condomínio "sui generis" com patrimônio afetado a finalidade específica, sem personalidade jurídica, mas com capacidade postulatória. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da legitimidade ativa da Fundação autora que é a única cotista dos fundos. Interesses que podem ser defendidos por meio de seus administradores e do cotista lesado até mesmo contra o próprio condomínio. Inteligência do art. 75, XI do Código de Processo Civil e do art. 92, III da Instrução Normativa nº 555 da Comissão de Valores Mobiliários. Eleição de Foros conflitantes entre Fundos. Partes que têm domicílio na Comarca de São Paulo. Foro de eleição em Comarca diversa, em apenas um dos fundos de investimento, que não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. Ausência de vinculação com o domicílio das partes ou do negócio jurídico celebrado. Manutenção da competência da Comarca de São Paulo. Inteligência dos §§ 1º e 5º do art. 63 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 14.879, de 4 de junho de 2024. Manutenção da decisão combatida. RECURSO IMPROVIDO." (Agravado de Instrumento nº [2187136-09.2023.8.26.0000](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 20/08/24).

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil. Demandante que visa compelir a Empresa ré a reparar prejuízo material e moral advindo de acidente de trânsito envolvendo caminhão do autor, sob o argumento de que a colisão ocorreu quando o bem estava cedido em comodato à ré. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que visa à anulação da sentença por ausência de fundamentação, pugnando no mérito pela improcedência, aduzindo pedido subsidiário de incidência dos encargos moratórios a contar da sentença. EXAME: nulidade acenada não configurada. Adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte, mediante fundamentação concisa, que não implica nulidade da sentença a pretexto de ausência de fundamentação. Questões de fato e de direito efetivamente examinadas na sentença, "ex vi" do artigo 489 do Código de Processo Civil. Acervo probatório, formado por documentos, fotografias e depoimentos orais, que não é suficiente para comprovar o cogitado comodato do

caminhão pelo autor à Empresa ré. Prova oral que é vaga e contraditória. Observância do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Circunstância que inviabiliza a pretendida responsabilização objetiva da Empresa ré pelos danos sofridos pelo autor em razão de acidente de trânsito envolvendo seu caminhão, quando era conduzido por terceiro alheio à lide, funcionário de Empresa também estranha à demanda, de titularidade do pai do sócio representante da Empresa ré. Irregularidade na formalização de contrato de transporte ou de frete que não gera presunção de empréstimo gratuito de coisa móvel. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0001587- 98.2014.8.26.0541](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 20/08/24).

“APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Acolhimento. Compra e venda de energia elétrica celebrada entre a parte autora (vendedora) e empresa terceira nos autos (compradora). Operação garantida pela parte ré, seguradora, para hipótese de inadimplemento contratual da compradora. Ocorrência do sinistro. Empresa terceira, vendedora, que teve decretada sua recuperação judicial. Parte autora que cedeu os seus créditos, concedendo ampla e geral quitação, inclusive para terceiros garantidores (o que inclui a empresa seguradora). Fato impeditivo do direito autoral demonstrado. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. Recurso da parte ré provido. Recurso da parte autora não conhecido, ante o pedido de desistência.” (Apelação Cível nº [0199492-47.2012.8.26.0100](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 20/08/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços de portaria virtual, de implantação de sistema de segurança eletrônica e outras avenças. Condôminos demandantes que pretendem o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte das Empresas rés, em razão da invasão de sua residência por parte de criminosos que praticaram roubo de seus bens, com a condenação das rés ao pagamento de indenização material e moral. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem na total procedência da Ação, com a condenação das rés ao pagamento da indenização material. APELAÇÃO da Seguradora ré, que insiste na improcedência da Ação, ressaltando a ausência de falha na prestação dos serviços, com pedido subsidiário de redução da indenização moral. APELAÇÃO da Empresa Pro Security Serviços Especializados Ltda., que insiste na alegação de ausência de falha na prestação dos serviços, pugnando pelo afastamento da indenização moral ou, subsidiariamente, pela redução do "quantum" arbitrado. EXAME: Condomínio que atua como mero representante dos respectivos condôminos, efetivos destinatários finais da prestação de serviços de controladoria e vigilância. Relação contratual que, portanto, tem natureza de consumo e se submete à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Prova dos autos, formada por documentos e depoimentos testemunhais, que permite concluir que houve falha na prestação de serviços por parte da Empresa ré. Roubo perpetrado na residência dos autores por dois (2) indivíduos, sem ter a presença notada pelos funcionários da Empresa ré, que estavam incumbidos de observar as câmeras de monitoramento e segurança do local. Indenização material pelos prejuízos comprovadamente suportados pelos autores, a ser apurada em fase de Liquidação de Sentença. Padecimento moral indenizável bem evidenciado, ante a violação à integridade física e psíquica dos demandantes. Indenização moral contudo que comporta redução para R\$ 20.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto, além dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E RECURSO DAS

DEMANDADAS PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1015606-52.2022.8.26.0011](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 20/08/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título executivo extrajudicial. Decisão recorrida que decidiu pela preferência no recebimento do crédito da parte exequente em razão da anterioridade da penhora. Insurgência da parte agravante. Alegação de preclusão *pro judicato*. Inocorrência. Comunicação da insubsistência das penhoras anteriores que gravavam as ações constritas que culminou na alteração fática ensejadora da necessidade de nova decisão sobre o tema. Pluralidade de credores. Concurso especial. Ausência de privilégio legal entre os credores. Anterioridade da penhora que deve prevalecer. Inteligência do artigo 908 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2215877-25.2024.8.26.0000](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 27/08/24).

“APELAÇÃO. Ação de cobrança. Seguro agrícola. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Negativa de cobertura securitária, sob o fundamento de que a estimativa de produtividade apurada pela seguradora era superior à garantida pela apólice do seguro. Alegação da parte autora de que a produção efetiva foi inferior àquela garantida pelo contrato em razão de seca, o que é demonstrado pelos romaneios juntados aos autos. Comprovação da produtividade concreta e de eventual falha no plantio pelo segurado que cabia à requerida, o que não foi suficientemente demonstrado pela prova testemunhal. Prova pericial não pleiteada em momento oportuno. Indenização securitária devida. Dano moral não configurado. Mero inadimplemento contratual. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000906-07.2021.8.26.0464](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 27/08/24).

“APELAÇÃO – Rescisão contratual cumulada com pedidos de indenizações por danos materiais e morais. Respeitável sentença de parcial procedência. Apela os autores buscando a devolução integral dos valores pagos, sem a retenção dos 25%, afastando os encargos acessórios do contrato, bem como a condenação por danos morais que estimam em R\$10.000,00. Apela também os requeridos buscando improcedência da ação e insistindo na retenção dos valores de corretagem. Direito do arrependimento – Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor – Possibilidade – Previsão legal (Lei do Distrato – 13.786/2018) – Negócio realizado em estande de vendas, fora da sede do incorporador – Previsão Contratual – Manifestação dentro do prazo de sete dias – Restituição integral da quantia paga, incluindo comissão de corretagem. Danos morais não caracterizados - Mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005608-51.2023.8.26.0132](#), Rel. Dario Gayoso, j. 27/08/24).

“APELAÇÃO – Seguro de Vida - Ação de Obrigação de Fazer - Recusa da seguradora em pagar indenização securitária, sob argumento de falta de cobertura, alegando que o segurado estava embriagado - Sentença de procedência - Apelação da requerida, preliminares de cerceamento de defesa e de impugnação a justiça gratuita, no mérito, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização securitária – Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação

probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil – Impugnação rejeitada, vez que a apelante não trouxe aos autos novos elementos que demonstrem a capacidade financeira da beneficiária para suportar o pagamento das custas processuais – Embriaguez do segurado que, na hipótese, não elide a obrigação da seguradora quanto ao pagamento de indenização securitária, inteligência da Súmula nº 620, C. STJ - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes do E. STJ e desta C. 27ª Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005934-83.2022.8.26.0281](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 27/08/24).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. ASSISTÊNCIA FUNERAL. CARÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR - Contrarrazões da ré Chubb Seguros. Preliminar de não conhecimento do recurso do autor por não rebater os fundamentos da sentença. Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos. Preliminar afastada. - Alegação de legitimidade passiva da ré Nu Pagamentos S/A, estipulante do seguro. Acolhimento. A estipulante que promove a intermediação da venda de seguro em vinculação com companhia de seguro, expedindo a apólice e fornecendo informações ao segurado, tem legitimidade para responder perante o consumidor. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Legítima expectativa de ser a estipulante a responsável pelo pagamento da indenização securitária. Aplicação da teoria da aparência. Precedentes desta Corte. Sentença reformada nessa parte. - Pedido de procedência da ação. Não acolhimento. Recusa de cobertura do sinistro justificada. Cláusula contratual que estabeleceu a carência de 180 (cento e oitenta) dias para a hipótese de funeral por causa natural. Cláusula que não pode ser reputada como abusiva, havendo sido redigida de forma clara e com destaque. Cláusula em conformidade com o art. 8º da Lei nº 13.261/16 e com o art. 54, § 4º, do CDC. Sentença mantida nessa parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1124319-14.2023.8.26.0100](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 09/09/24).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ARMAZENAMENTO DE DADOS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência com relação à decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, de natureza antecipada, para o fim de determinar ao réu que se abstenha de impedir o acesso do autor ou de proceder a qualquer exclusão de arquivos/dados vinculados à conta "aquelareceita.com.br", devendo o requerido adotar as providências para assegurar que os arquivos existentes sejam mantidos na plataforma Google Workspace Enterprise Plus até ulterior deliberação do Juízo - Incidência de multa de R\$ 3.000,00 (três mil reais) para cada TB (terabite) de arquivo que venha a ser indevidamente excluído em descumprimento da liminar – Não acolhimento – Probabilidade do direito e periculum in mora demonstrados - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Precedentes desta Corte – Decisão mantida. - Pedido de afastamento da multa – Não acolhimento - A aplicação da multa somente ocorrerá em eventual descumprimento da decisão judicial pelo agravante e sua irresignação apenas demonstra sua intenção em descumprir a ordem – Decisão mantida. - Pedido de redução do valor da multa, fixada em R\$ 3.000,00 (três mil reais) para cada TB (terabite) de arquivos que venha a ser indevidamente excluído em descumprimento da liminar – Não acolhimento – O valor da multa é razoável e adequado à situação

narrada nos autos – Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2345625-47.2023.8.26.0000](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 13/08/24).

“APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Intermediação de serviços de turismo. Cobertura securitária relativa ao reembolso pelo cancelamento da viagem. Pretensão da seguradora de ser ressarcida pela indenização paga ao segurado. Sentença de procedência. Cancelamento ocorrido pelo falecimento do genitor de um dos beneficiários. Caracterização de caso fortuito apto a afastar a penalidade contratual. Abusividade na retenção de quase todo o valor da acomodação. Requerida que não comprovou prejuízos em razão do cancelamento. Devolução integral do valor. Precedentes. Sentença mantida. Ratificação dos fundamentos da r. sentença. Art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1024565-36.2022.8.26.0100](#), Rel. João Baptista Galhardo Júnior, j. 09/09/24).

“COMPETÊNCIA RECURSAL. BUSCA E APREENSÃO. AUTOMÓVEL. Pretensão, dotada de nítido tórus possessório, que se aparelha no regime de bens adotado pelas partes quando do casamento: o da separação total. Hipótese em que a autora objetiva retomar a posse de carro, que afirma ter perdido por ato do varão, com base na propriedade que alega exercer de modo exclusivo. Divórcio que se concretizou sem prévia divisão de patrimônio. Réu aqui e autor lá, que elencou o veículo objeto entre os bens comuns a partilhar. Problemática a ser decidida como natural extensão do divórcio, sobretudo se ele integra ou não o acervo partilhável e, em caso positivo, quais as consequências disso. Autora que lá formulou, inclusive, pedido contraposto visando a receber contraprestação por conta do seu uso exclusivo. Isso não é questão civil comum, mas de família. Precedentes desta Câmara e do nosso Órgão Especial. A controvérsia ultrapassa o simples debate sobre a posse, pois atinge bem móvel litigioso em ação de divórcio, ainda não partilhado ou excluído da partilha de modo formal. É irrelevante tenha a autora destacado do macro conflito de divórcio fração importante da pretensão lá debatida, de modo recíproco, a dar-lhe irreel contorno meramente civil. Competência afeta à Subseção de Direito Privado I deste Egrégio Tribunal de Justiça (1ª a 10ª Câmaras). Inteligência do art. 5º, I.4, da Res.-TJSP nº 623/2013. Recurso não conhecido, com observação e remessa dos autos à redistribuição.” (Agravado de Instrumento nº [2337752-93.2023.8.26.0000](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 10/09/24).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Prestação de serviços – Ação indenização por danos morais e materiais – Bloqueio de acesso a plataforma de serviços - i.Food – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – Apelante que não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar a constatação de que indiscutivelmente sucumbiu no ônus de provar que o bloqueio da conta se deu em razão do cancelamento unilateral de pedidos de usuários por parte da autora – Danos morais – Ocorrência – Inadimplemento contratual que extrapolou a esfera contratual, resultando em reflexos negativos na imagem da empresa autora perante sua clientela, em momento crucial de sua trajetória comercial, vale dizer, o início de seu negócio – Indenização fixada em valor adequado – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1042466-33.2022.8.26.0224](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 28/06/24).

“Prestação de serviços. Plataforma de e-commerce. Alegado acesso fraudulento por terceiros à conta da autora, com a realização de quatro compras mediante aproveitamento de valor ali disponível em função do estorno de compra feita junto à ora apelante. Imputação de responsabilidade à vendedora corré, além da gestora da plataforma e da empresa responsável pelos pagamentos, reconhecida pela r. sentença. Apelação tão somente da vendedora. Estorno realizado em razão do cancelamento da compra, como deveria ser, vindo, contudo, terceiros falsários a promoverem compras em nome da autora a partir desse montante. Falta de controle da vendedora sob a movimentação da conta da usuária. Inexistência, além disso, de qualquer indício de que tenha sido beneficiada no episódio. Inexistência de base para a imposição a ela de qualquer dever indenizatório. Demanda improcedente em relação à vendedora. Sentença reformada nesse limite, mantido o acolhimento da pretensão em face das outras duas rés. Apelação provida.” (Apelação Cível nº [1001860-32.2021.8.26.0568](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 29/08/24).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória de danos morais – Direito de vizinhança – Nulidade da perícia – Inocorrência – Laudo pericial adequada e suficientemente fundamentado – Responsabilidade pelos danos provocados pelo estado do imóvel é de seu proprietário ou possuidor – Constatação pela perícia de que os danos que atingiram o imóvel do autor decorreram de infiltrações originadas no apartamento do réu, as quais cessaram após o demandado realizar obras no banheiro de sua unidade, revisando as tubulações e a impermeabilização do piso – Responsabilidade objetiva – Nexo de causalidade caracterizado – Dever de indenizar corretamente atribuído ao réu – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1027640-83.2022.8.26.0003](#), Rel. Monte Serrat, j. 08/08/24).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – Excesso de cobrança não demonstrada – Regularidade da inclusão de correção monetária, juros moratórios e multa de 10% sobre as parcelas vencidas – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações locatícias – Não há abusividade na multa moratória de 10% sobre o valor de cada prestação em atraso – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – Descabida a cobrança dos honorários contratuais pré-fixados em 20% cumulado com honorários de sucumbência – Judicializada a cobrança, incidem tão somente os honorários de sucumbência – Adiantamento de aluguéis por iniciativa do próprio locatário que não configura suplementação da garantia locatícia – Impossibilidade de dedução dos valores apontados pelos devedores – Ausência de comprovação de que os pagamentos efetuados eram relativos ao débito objeto da presente demanda – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (de Apelação Cível nº [1004995-08.2022.8.26.0248](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 29/08/24).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CAMINHÃO QUE, AO EMPREENDER MANOBRA QUE IMPLICA MUDANÇA DE FAIXA DE TRÁFEGO, ACABOU POR INTERCEPTAR A TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA QUE POR ALI TRANSITAVA, CAUSANDO A MORTE DO FILHO DOS AUTORES. CULPA DOS DEMANDADOS SUFICIENTEMENTE

DEMONSTRADA, A ENSEJAR A SUA RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DO EVENTO. INDENIZAÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO QUE SE FAZ DE OFÍCIO. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO CORRÉU APELANTE. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÕES. 1. A inobservância dos cuidados mínimos e indispensáveis exigidos do motorista que, executando manobra que implica mudança de faixa de tráfego, acaba por interceptar a trajetória de outro veículo que por ali transitava, traduz manifesto desrespeito a elementar regra de trânsito, configurando conduta culposa daquele que a pratica, justificando-se, assim, a responsabilidade dos réus, na condição de condutor e proprietário do veículo causador do acidente, pela reparação dos danos dele decorrentes. No caso, não se depara com qualquer evidência da culpa concorrente ou exclusiva da vítima. 2. A perda de um filho em condições trágicas caracteriza dano moral, tornando dispensável a demonstração de sua ocorrência. Levando-se em conta a circunstância de se tratar de um episódio que envolve a morte de um ente querido, razoável se apresenta o montante fixado (R\$ 150.000,00 para cada um dos genitores), mostrando-se adequado a atender o objetivo da reparação. Daí não haver amparo para acolher ao reclamo de redução da verba. 3. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros legais incidem a partir da data do fato (STJ, Súmula 54). Havendo norma específica, afastada fica a incidência do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240 do CPC, observando-se que tal determinação se faz de ofício, por incidência do artigo 322, § 1º, do CPC. 4. Diante do resultado desse julgamento, considerando os termos do artigo 85, § 11, do CPC, e levando em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial de responsabilidade do réu-apelante à quantia equivalente a 11% sobre o valor da condenação, persistindo, naturalmente, a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.” (Apelação Cível nº [1011401-45.2022.8.26.0248](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 30/08/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Pretensão procedente em primeiro grau. Inconformismo dos réus. INTERMEDIACÃO. A recorrida estava autorizada a intermediar a venda, atuou efetivamente não apenas para aproximar as partes, bem como durante a negociação das propostas. O negócio foi concluído dois meses após a apresentação das ofertas mediadas pela apelada. Não há comprovação do pagamento da comissão a outro corretor. O suposto intermediador que, segundo os recorrentes, teria viabilizado a compra e venda, prestou depoimento e afirmou expressamente que não o fez. Inteligência dos artigos 722 e 727 do Código Civil. Remuneração devida. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001020-53.2022.8.26.0126](#), Rel. Rosangela Telles, j. 30/08/24).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA - VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO QUILOMETRO, LEVADO MESES DEPOIS PARA CONserto DE VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL – NECESSIDADE DE TROCA DE PEÇA, REALIZADA MAIS DE SETENTA DIAS APÓS A ENTREGA DO VEÍCULO PARA CONserto – ALEGAÇÃO DE QUE A DEMORA OCORREU POR FALTA DA PEÇA EM RAZÃO DE PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES FABRIS POR FORÇA DA PANDEMIA DA COVID-19 – DESCABIMENTO – VEÍCULO ENTREGUE EM ABRIL DE 2024, QUANDO JÁ RETOMADAS AS ATIVIDADES FABRIS E COMERCIAIS - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A DEMORA NA SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA

DEFEITUOSA – DECORRIDO O PRAZO DE TRINTA DIAS SEM A SANAÇÃO DO VÍCIO, É DIREITO DO CONSUMIDOR OPTAR PELA RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO – INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 1º, INC. II, DO CDC – DANOS MORAIS- CARACTERIZAÇÃO - TRATAMENTO DESIDIOSO E INCOMPATÍVEL COM LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE QUEM ADQUIRE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO – GASTOS COM TRANSPORTE PRIVADO – DESPESAS QUE NÃO QUALIFICAM PREJUÍZO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DA AUTORA/ADQUIRENTE PARCIALMENTE PROVIDA E DESPROVIDO O RECURSO DA CORRÉ/FABRICANTE.” (Apelação Cível nº [1063372-28.2022.8.26.0100](#), Rel. Andrade Neto, j. 22/08/24).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Ação de reparação de danos. Suspensão da conta da autora junto à plataforma "Mercado Livre". Bloqueio incontroverso. Hipótese na qual não ficou demonstrada a violação dos Termos e Condições de Uso da plataforma. Arguição genérica das rés de pendência de documentos pela autora. Contestação que, inclusive, aponta que as contas foram reativadas após análise de segurança, a indicar que inexistia qualquer irregularidade, a despeito das teses defensivas. Cobrança por serviços de assessoria comercial. Controvérsia sobre a contratação. Rés que não se desincumbem de provar a efetiva contratação pela autora. Devolução dos valores cobrados. Manutenção. Bloqueio indevido da conta da autora que ensejou prejuízo nas vendas. Lucros cessantes devidos que serão apurados em liquidação de sentença. Danos morais configurados. Autora que ficou impedida de atender os clientes, respondendo às dúvidas e às reclamações. Ofensa à imagem e à honra objetiva da empresa autora. Recurso das rés não provido e recurso da autora provido.” (Apelação Cível nº [1156508-45.2023.8.26.0100](#), Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 20/08/24).

“SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL – Morte do segurado – Pretensões de cobrança e de indenização de dano moral julgadas improcedentes – Ação proposta pela sobrinha do segurado, sob a alegação de ser sua beneficiária no seguro objeto da lide – Anulação da sentença anterior ante o reconhecimento do cerceamento de defesa, com decretação da inversão do ônus da prova para que a seguradora ré pudesse apresentar a apólice do seguro ou outro documento demonstrativo da ausência de indicação de beneficiário pelo segurado falecido – Ônus do qual a ré não se desincumbiu – Pretensão de recebimento da indenização securitária que deve ser julgada procedente – Dano moral, entretanto, não caracterizado – Redistribuição dos encargos da sucumbência – Apelação provida em parte.” (Apelação Cível nº [1012587-65.2022.8.26.0002](#), Rel. Sá Duarte, j. 24/08/24).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Ação cominatória c.c. indenização por danos materiais e morais. Plataforma digital de intermediação de serviço de transporte. Aplicativo "Uber". R. sentença de improcedência, com apelo somente do autor. Cerceamento de defesa decorrente do julgamento da lide sem que fosse oportunizada a produção de prova. Inocorrência. Prova robusta e satisfatória para o deslinde da causa. Prova testemunhal desnecessárias. Conjunto probatório favorável a empresa requerida.

Descrédenciamento sem justificativa. Ausência de provas. Fato constitutivo do direito do autor não comprovado. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil – CPC. Reclamações da conduta do motorista durante as viagens. Violação a política de uso da plataforma administrada pela parte ré. Exclusão da plataforma digital legítima e motivada. Sentença mantida na integralidade. Sucumbência majorada. **Recurso improvido.**” (Apelação Cível nº [1014495-86.2023.8.26.0564](#), Rel. Issa Ahmed, j. 20/08/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Suposto descumprimento dos termos ofertados pela instituição de ensino para a matrícula de alunos egressos de outras universidades. Inversão do ônus da prova deferida no julgamento do agravo de instrumento nº 2249872-68.2020.8.26.0000. Autora que pleiteia que seja aplicada bolsa de estudos no percentual de 50%. Gravação do contato telefônico em que houve a oferta do desconto que apontou o percentual de 44%. Oferta que deve ser cumprida pela ré (art. 35 do CDC). Cobrança a maior que não decorreu de engano escusável, impondo-se a restituição dobrada (art. 42 do CDC). Pedido de indenização por danos morais fundado na aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Emprego infrutífero de tempo e energia do consumidor na resolução do conflito, abarcado pela "teoria do desvio produtivo do consumidor", que não tem o condão de gerar crédito à reparação moral em toda e qualquer hipótese de descumprimento contratual envolvendo relação de consumo. Utilização dos meios de atendimento disponibilizados ao consumidor que, quaisquer que sejam suas solicitações, sempre importará em dispêndio de tempo, não sendo razoável considerar que o desempenho de interação ou atividade necessária à resolução de demanda de consumo reverbere necessariamente na esfera existencial do consumidor enquanto ser biológico, moral e social. Teóricos de tal modalidade de dano estabelecem como elemento de conexão entre o empenho de tempo e a lesão a direito de personalidade, o adiamento ou a supressão de atividades existenciais. Hipótese dos autos em que a autora durante todo o curso da graduação buscou a implementação do desconto ofertado, vindo a se formar sem que houvesse a resolução do problema. Circunstâncias fáticas que evidenciam o desvio anormal de tempo da autora para a resolução de conflito. Indenização arbitrada. Atualização monetária e juros de mora legais. Alteração dos art. 406 e 389 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, com vigência a partir de 30/08/2024. Aplicação analógica da decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp n. 1.112.743/BA pelo rito dos recursos repetitivos, ocasião em que se pacificou o conflito intertemporal entre o art. 1.063 do Código Civil de 1916 e o art. 406 do Código Civil de 2002. Novas regras de atualização monetária e juros legais que devem incidir a partir de 30/08/2024. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1086735-49.2019.8.26.0100](#), Rel. Rômulo Russo, j. 30/08/24).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**SEGURO PATRIMONIAL – COBRANÇA** – Inconteste a celebração do contrato de seguro – Incêndio no imóvel segurado – Apólice prevê indenização para o caso de incêndio sem exigir maiores especificidades para o pagamento do valor total da indenização – Pagamento administrativo de valor inferior ao devido (R\$ 7.442,03) – **SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA**, para condenar a Requerida ao pagamento da quantia nominal pleiteada na inicial (valor de R\$ 110.720,52), acrescida de correção monetária desde a ocorrência do sinistro e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação – Cabível a condenação ao pagamento da cobertura por "perda e pagamento de aluguel"

relativa ao período de 10 de outubro de 2020 (dia seguinte ao incêndio) a 10 de abril de 2021 (termo final do período de cobertura securitária) – Correta a condenação ao pagamento das indenizações por "perda de lucro líquido", por "despesas fixas por 6 meses" e referente às "despesas com perda de ponto" (nos limites da apólice) – Necessária a apuração dos valores das indenizações na fase de liquidação de julgado, nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil – **RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO**, para condenar a Requerida ao pagamento da cobertura por "perda e pagamento de aluguel" relativa ao período de 10 de outubro de 2020 a 10 de abril de 2021, com a apuração do valor histórico na fase de cumprimento de julgado (mediante simples cálculo aritmético), com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os vencimentos, deduzido o valor pago pela Requerida, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde o pagamento, e para determinar a apuração dos valores das indenizações por "perda de lucro líquido", por "despesas fixas por 6 meses" e por "despesas com perda de ponto" na fase de liquidação de julgado (por meio do procedimento comum), observados os limites da apólice.” (Apelação Cível nº [1008851-26.2022.8.26.0362](#), Rel. Flavio Abramovici, j. 19/08/24).

“CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Assembleia Geral Extraordinária. Instalação de minimercado na área comum de edifício residencial. Vício de votação. Mudança de destinação. Quórum qualificado do CC 1.351. Caso de nulidade e não de anulabilidade. Precedente específico desta Câmara. Deliberação nula. Sentença reformada. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1026949-61.2021.8.26.0114](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 22/08/24).

“Consumidor e processual. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré. Autora que teve seu perfil na rede social Instagram invadido. Falha na prestação do serviço caracterizada. Precedentes deste E. TJSP. Condenação da requerida no pagamento das verbas de sucumbência que é corolário lógico do julgamento de procedência do feito, bem como dos princípios da sucumbência e da causalidade. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1016298-89.2022.8.26.0451](#), Rel. Mourão Neto, j. 30/08/24).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Acidente automobilístico. Ação de reparação de danos morais e materiais. Presunção de propriedade do veículo pelo registro no órgão de trânsito. Apelante que não trouxe prova de ter alienado o bem. Responsabilidade solidária entre a proprietária do veículo e o condutor pela reparação dos danos. Inexistência de hipótese que autorizava denúncia da lide. Ré que não se desincumbiu do ônus de impugnação específica da dinâmica dos fatos. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1013802-70.2022.8.26.0004](#), Rel. Arantes Theodoro, j. 30/08/24).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de transferência do valor correspondente ao crédito da agravante, por restituição, para conta judicial em separado. Art. 91 da Lei nº 11.101/2005. O pedido de restituição suspende a disponibilidade da coisa até o trânsito em julgado. Cabe ao administrador judicial zelar pela reserva dos valores até o trânsito em julgado da decisão. Ausência de prejuízo ou algum ato ofensivo à disponibilidade de bens a justificar a pretendida transferência dos valores para uma conta judicial em separado. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2165166-50.2023.8.26.0000](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 14/08/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Insurgência contra decisão que indeferiu a imediata restituição do crédito da recorrente. Diversidade de pedidos de restituição envolvendo a falida. Artigo 91, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005. Caso haja diversos pedidos de restituição e todos eles tiverem de ser satisfeitos em dinheiro, deverá o juiz aguardar o julgamento de todos, para proceder à restituição. Caso não haja saldo suficiente em caixa para a satisfação da integralidade dos pedidos, será feito o rateio proporcional dos valores disponíveis entre os respectivos interessados. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2165353-58.2023.8.26.0000](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 14/08/24).

“FALÊNCIA – Indeferimento de homologação de valor oferecido, após malogro do terceiro leilão a que alude o art. 142, §3º-A, III, da Lei nº 11.101/2005, pela agravante, para arrematação de bem da falida – Quantia ínfima, que contempla menos de 8,5% do valor da avaliação – Sem se imiscuir em considerações sobre preço vil, não oponível a situações como a presente, por conta do §2º-A, V, do mesmo artigo, referido dispositivo, tem-se que tal disposição legal, embora criada para agilizar o processo de falência, deve ser ponderada no caso concreto, para que não contrarie o interesse da massa falida e, por conseguinte, dos próprios credores – Acolhimento da quantia oferecida, sobre o mais valioso bem da falida, que contraria a otimização do produto da venda e importaria em enriquecimento da agravante em prejuízo dos credores, o que não se pode admitir – Precedentes – Decisum mantido – Agravado não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2092682-03.2024.8.26.0000](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 14/08/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. EVENTO DE CAPITALIZAÇÃO IMPLEMENTADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CRÉDITO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DEVENDO SER CONSIDERANDO, POR CONSEQUENTE, CONCURSAL. MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE GARANTIA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PARS CONDITIO CREDITORUM. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2153282-24.2023.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 14/08/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A RESTITUIÇÃO DE VALORES DEBITADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REFORMA. RETENÇÃO INDEVIDA. GARANTIA FGI. APLICAÇÃO DO ART. 6º, §2º, DA LEI 14.042/2020. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2209580-36.2023.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 14/08/24).

“APELAÇÃO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Inegável ao magistrado o controle de legalidade do plano de recuperação

judicial/extrajudicial. Não cabe ao magistrado, contudo, imiscuir-se no mérito do plano, em questões direta ou indiretamente relacionados à viabilidade econômico-financeira, cujo exame é de competência exclusiva da Assembleia Geral de Credores, soberana nesse sentido. O plano de recuperação extrajudicial deve expressar obrigação líquida, certa e exigível, vez que a decisão homologatória tem natureza de título executivo judicial (art. 161, § 6º, da Lei 11.101/2005), que instrumentaliza obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC). Nos termos do plano apresentado, o pagamento dos credores fica condicionado ao desfecho das demandas judiciais, o que retira sua certeza e liquidez. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1017927-84.2022.8.26.0100](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 14/08/24).

“**APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.** Alegação de nulidade por ausência de fundamentação. Inocorrência. Exposição detalhada das razões de decidir. Preliminar afastada. Mérito. Acordo de Sócios. Disposição contratual que estipula aumento na participação dos sócios ocultos no caso de atraso na expedição do Habite-se. Cálculos complexos que não retiram a liquidez do título. Parâmetros aferíveis objetivamente, em documentos fornecidos pelas próprias embargantes. Excesso de execução não demonstrado. **SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1058362-66.2023.8.26.0100](#), Rel. Azuma Nishi, j. 14/08/24).

“**APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DO USO DE MARCA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DISTINTIVIDADE DAS MARCAS. EXPRESSÕES DE USO COMUM. MITIGAÇÃO DA REGRA DA EXCLUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.** Competência da Justiça Estadual. A presente demanda não versa sobre nulidade de registro de marca e o INPI não figura como parte. A discussão limita-se ao uso indevido de marca registrada junto ao INPI e, por consequência, concorrência desleal. Tema 950 do STJ. Baixa distintividade das marcas. Utilização de expressões populares, de uso comum e meramente descritivas da característica dos produtos (esponja de melanina), e, portanto, de pouca originalidade. Mitigação da regra da exclusividade decorrente do registro. Improcedência do pedido inicial. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1108369-67.2020.8.26.0100](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 21/08/24).

“**SENTENÇA ARBITRAL. ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA E DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA QUE APRECIOU O AJUSTE FIRMADO ENTRE AS PARTES E REFUTOU AS ALEGAÇÕES DE DESCUMPRIMENTO PELA RÉ, MORMENTE DE INFORMAÇÕES IN CONTRAHENDO. AÇÃO ANULATÓRIA EMPREGADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.** Ação anulatória de sentença arbitral. Alegação de ausência e de insuficiência de fundamentação. Descabimento. Sentença que apreciou o ajuste firmado entre as litigantes e refutou as alegações da autora, de houve descumprimento, sobretudo prestação de informações pré-contratuais, pela ré. Ação anulatória empregada como sucedâneo de recurso. Inadmissibilidade. Improcedência mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1045658-55.2022.8.26.0100](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 21/08/24).

“**APELAÇÃO. FALÊNCIA.** Pedido de restituição formulado na lide subsume-se às diretrizes do art. 85/LREF. Contratos celebrados entre as partes possuem clara natureza de cessão de crédito, e não de depósito. Cessões de crédito que não podem ser fulminadas por ineficácia a ser declarada nos termos do art. 129/LREF. Necessidade de observância do rito do cumprimento de sentença, na espécie. Honorários arbitrados por equidade. Possibilidade. Distinguishing em relação à tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076. **SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.**” (Apelação Cível nº [1073621-09.2020.8.26.0100](#), Rel. Azuma Nishi, j. 21/08/24).

“APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Conflito entre marca e nome fantasia (título do estabelecimento). Infração marcária configurada. Art. 189, I da LPI. Uso anterior do termo em caráter precário para denominar o estabelecimento da requerida. Proteção marcária atribuída ao primeiro que registrar o termo. First come, first served. Precedente. Distintividade do termo "alpack". Impossibilidade de emprego por terceiros com acréscimo de outros elementos. Danos morais in re ipsa. SENTENÇA REFORMADA. **RECURSO PROVIDO EM PARTE.**” (Apelação Cível nº [1010850-77.2023.8.26.0071](#), Rel. Azuma Nishi, j. 28/08/24).

“Franquia – Ação monitória - Pleito de condenação do réu ao pagamento de taxa de publicidade e "royalties" – Decreto de improcedência – Manutenção do contrato após notificação reconhecida em processo anterior – Coisa julgada – Excesso no valor postulado não caracterizado – Sentença reformada – Procedência reconhecida – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1027963-46.2022.8.26.0114](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 28/08/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIOS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS, E PERDAS E DANOS. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. DEMANDA COMPLEXA, QUE CONTÉM DIVERSOS PEDIDOS INICIAIS. NECESSIDADE DA ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS LEGITIMIDADES "AD PROCESSUM" E "AD CAUSAM" EM FACE DAS VÁRIAS CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. SENTENÇA RECORRIDA NÃO SE ENCONTRA FUNDAMENTADA. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA.” (Apelação Cível nº [1035688-02.2020.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 28/08/24).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“Pedido de falência embasado em execução frustrada. Sentença que julgou elidido o pedido e impôs à requerida multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Inconformismo da requerida. Acolhimento em parte. Os elementos de convicção demonstram a inexatidão material no teor da certidão que embasa o pedido de falência. A incerteza quanto ao efetivo valor devido não foi esclarecida nesse pedido de falência e tampouco foi dirimida no incidente de execução da dívida (multa processual). Ausência de decisão homologatória do valor devido ou de análise da impugnação apresentada pela ora apelante, no âmbito do incidente de execução. O pedido de falência deve ser extinto, por ausência de certeza e liquidez do crédito que o embasa. A par disso, diante do princípio da economia processual (art. 75, § 1º, da Lei n. 11.101/2005) e do caráter instrumental do processo, considerando que a apelante reconhece como devido, no incidente de execução, R\$ 145.397,65, fica autorizado o levantamento em prol da apelada, antes da restituição do depósito elisivo. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça expurgada. Sentença reformada. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1086399-40.2022.8.26.0100](#), Rel. Grava Brazil, j. 13/08/24).

“Apelação – Ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres – Sentença que homologou o pedido de dissolução da sociedade e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, em relação ao pedido de apuração de haveres ao fundamento da cláusula compromissória – Inconformismo do autor – Descabimento – Inexistência de controvérsia quanto à dissolução da sociedade – Desnecessidade de se diferir a solução quanto à saída do autor da sociedade à

arbitragem – Controvérsia subsistente quanto à apuração de haveres – Cláusula compromissória que remete à arbitragem a solução dela – Inexistência de violação à unicidade jurisdicional – Ação de dissolução parcial da sociedade autônoma em relação ao pedido de apuração de haveres – Cumulatividade facultativa e eventualmente necessária, mas não obrigatória – Cumulação, aqui, desnecessária – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1137539-79.2023.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 13/08/24).

“Agravo de instrumento – Ação de anulação de sentença arbitral – Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora para "a suspensão imediata dos efeitos da referida sentença, possibilitando a manutenção do status quo e evitando-se maiores prejuízos à Companhia e todos os stakeholders envolvidos no empreendimento da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio – Recurso processado com tutela recursal para suspender-se, provisoriamente, os efeitos da sentença arbitral – Processo na origem que prosseguiu – Prolação da sentença de improcedência no processo de origem, no curso deste recurso – Perda do objeto recursal – Decisão proferida em sede de cognição exauriente que prevalece sobre a decisão proferida em sede de cognição sumária – Esgotada a cognição sumária a que se refere este recurso, operou-se a perda do objeto recursal e do interesse recursal correspondente – Precedente do STJ – Recurso prejudicado.” (Agravo de Instrumento nº [2091421-71.2022.8.26.0000](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 13/08/24).

“Agravo de instrumento – Pedido de falência baseado em impontualidade injustificada da devedora (Lei nº 11.101/05, art. 94, I) – Decisão recorrida que decretou a quebra de Amavita Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – Inconformismo da ré – Acolhimento – A jurisprudência do TJSP, consolidada na Súmula 42, admite que o credor opte entre a execução singular do título e o pedido de falência, desde que preenchidos os requisitos legais – Peculiaridades do caso que afastam a aplicação do entendimento sumulado – Credora que ajuizou execução de título extrajudicial aproximadamente um ano antes da distribuição do pedido de falência, ambos fundados nos mesmos títulos – Duplicidade de ações que configura excesso e abuso do direito do credor, vedado o "bis in idem" em prejuízo do devedor – Mesmo crédito que não pode amparar simultaneamente a execução individual e o pedido de falência, sendo vedada a utilização de duas vias processuais distintas para satisfazer a mesma pretensão – Ratio da Lei nº 11.101/2005 que valoriza a continuidade do processo executivo (anteriormente distribuído) em detrimento do ajuizamento de pedido falimentar por impontualidade injustificada do devedor com base nos mesmos títulos executivos – Artigo 94, II, da Lei nº 11.101/2005 que prevê expressamente a hipótese de falência por execução frustrada, de modo que, no caso concreto, caberia à agravada prosseguir com a execução individual anteriormente ajuizada até que estivessem preenchidos os requisitos legais da execução frustrada – Considerando o ajuizamento anterior da execução e sua adiantada fase processual, devem ser priorizados os princípios da economia, celeridade processual e preservação da empresa – Instrumentos de protestos apresentados que, ademais, não são suficientes para embasar a pretensão – Ausência de um dos requisitos formais no ato da propositura da ação (completa identificação da pessoa que recebeu os protestos) – Inteligência da Súmula 361 do STJ e da Súmula 52 do TJSP – Decisão reformada para extinguir o pedido de falência originário, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e V, do Código de Processo Civil – Recurso provido, com observação.” (Agravo de Instrumento nº [2149748-38.2024.8.26.0000](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 13/08/24).

“Agravado de instrumento. Recuperação judicial. Decisão agravada que deferiu a substituição da penhora de faturamento, determinada pelo juízo fiscal, pela penhora do imóvel de matrícula nº 142.683. Inconformismo da Fazenda Pública. Acolhimento. A competência do juízo recuperacional se limita, em execução fiscal, a determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, nos termos do art. 7º-B, da Lei nº 11.101/05 e do art. 69, do CPC. Não obstante sua inegável importância ao soerguimento da empresa, o dinheiro, por sua própria natureza, não se enquadra no conceito de bem de capital, essencial à atividade da recuperanda. Além disso, a penhora de dinheiro é a forma mais eficiente para alcançar os objetivos da execução, vez que elimina as fases da arrematação e da avaliação, permitindo o pagamento imediato do crédito. Por fim, a substituição da penhora de faturamento pelo imóvel indicado exige prova concreta de que não causará prejuízo ao exequente, o que não foi demonstrado na hipótese. Decisão reformada. Agravo provido.” (Agravo de Instrumento nº [3003713-92.2024.8.26.0000](#), Rel. Natan Zelinski de Arruda, j. 20/08/24).

“RECURSO – Apelação – Composição amigável entre autoras e corréu apelante, com desistência expressa do recurso – Homologação – Extinção do processo (CPC, art. 487, III, “b”) em relação ao corréu, julgando-se prejudicado o recurso em relação a ele – Prosseguimento do apelo em relação à corré. SENTENÇA – Nulidade – Cerceamento do direito de produzir prova oral para demonstrar inexistência de culpa dos réus-reconvintes pela ruptura da affectio societatis – Improcedência – Prescindibilidade da prova oral, pois concordando as partes com a dissolução parcial da sociedade, desnecessária é a discussão sobre a culpa pelo rompimento da affectio societatis, já que ninguém é obrigado a permanecer associado – Preliminar rejeitada – Acerto do decreto de dissolução parcial da sociedade – Apelação desprovida. SENTENÇA – Nulidade – Omissão da r. sentença quanto à tese inaugural de desnecessidade de liquidação, necessidade de complementação do laudo pericial para incluir o fundo de comércio ou mesmo sobre a condenação ao pagamento de lucros, dividendos e pro labores não pagos desde 30 de abril de 2014, bem como às teses reconventionais de responsabilidade civil das sócias administradoras por abuso de poder, violação dos deveres de lealdade, de diligência e de informar, bem como praticar atos com conflitos de interesse, com indenização dos sócios minoritários – Nulidade sanável – Vícios corrigidos neste aresto (CPC, art. 1.013, § 3º, III). DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – Prévia produção antecipada de prova, com homologação do laudo pericial contábil, complementado por esclarecimentos do perito – Incongruências inexistentes – Constatação técnica de que dados constantes nas planilhas gerenciais representavam com mais realidade as receitas e despesas da pessoa jurídica, devidamente corroborados pelos respectivos documentos – Fato confessado pelas autoras-reconvindas – Constatação, ainda, de que DRE's conferiam com as informações transmitidas à Receita Federal, concluindo-se que foram sonegadas informações ao órgão federal – Escorreta complementação da escrituração contábil com as informações constantes nas planilhas gerenciais, sendo descabida a pretensão reconventional de utilizar média de receitas e despesas da sociedade, pois não retratam a realidade, representando apenas uma estimativa – Apelação dos réus-reconvintes desprovida neste ponto. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – Prévia produção antecipada de prova, com homologação do laudo pericial contábil, complementado por esclarecimentos do perito – Necessidade de inclusão do goodwill – Irrelevante que pessoa jurídica não tivesse numerário para investir na sociedade – Fundo de comércio compreende bens incorpóreos e, embora a Casa de Repouso Pró Vita não possua marca registrada, é inegável a existência de valor agregado ao seu

título de estabelecimento, especialmente porque não se trata de unidade singular, possuindo três filiais com capacidade para gerar lucros – Complementação do laudo pericial a ser feita na fase de liquidação da sentença – Recurso da ré-reconvinte parcialmente acolhido neste ponto. SOCIEDADE EMPRESÁRIA – Corrê afastada administração da sociedade desde 30 de abril de 2014, por decisões assembleares não questionadas em Juízo – Pró-labore devidos até a citação – Relação societária, porém, finda somente com a publicação da sentença que declarou parcialmente dissolvida a sociedade, pois ausente notificação extrajudicial da intenção de retirada – Lucros proporcionais devidos até esta data à acionista dissidente – Temo da resolução, para apuração de haveres não fixados na r. sentença – Fixação neste acórdão – Apelação da corrê provida em parte para esse fim. LEGITIMIDADE ATIVA – Responsabilidade civil – Sociedade anônima – Alegação de má gestão das administradoras acionistas – Legitimidade ativa, em regra, da sociedade anônima para ajuizamento da ação de responsabilidade civil – Possibilidade, porém, de propositura por acionistas que somem 5% do capital social, caso a assembleia deliberar não promover a ação (LSA, art. 159, §§ 3º e 4º) – Hipótese em que resultados da ação são revertidos em favor da companhia, que indenizará os acionistas proponentes das despesas processuais havidas (art. 159, § 5º) – Caso concreto em que eventual indenizatório será revertido em favor da companhia e terá impacto na apuração de haveres – Legitimidade ativa reconhecida. RESPONSABILIDADE CIVIL – Sociedade anônima – Acionistas-administradoras – Abuso de poder e conflito de interesse – Hipóteses legais não constatadas no caso concreto – Ação de indenização improcedente – Apelação desprovida neste ponto. RESPONSABILIDADE CIVIL – Sociedade anônima – Acionistas-administradoras – Dever de lealdade – Hipóteses do art. 155 da LSA sequer descritas nas razões recursais – Ação de indenização improcedente – Apelação desprovida neste ponto. RESPONSABILIDADE CIVIL – Sociedade anônima – Acionistas-administradoras – Alegação da acionista minoritária de que gestão desastrosa das acionistas administradoras acarretou a distribuição a menor de dividendos e pagamento a menor de pró labore – Improcedência – Dividendos e pró labores pagos em quantia inferior a lucros da pessoa jurídica em razão de política administrativa, conforme apurado em perícia – Valor sobrejacente aos pagamentos destinado à conta Reserva de Lucros – Inexistência de lucros irreais ou fictícios (CC, art. 1.009) – Ação de indenização improcedente – Apelação desprovida neste capítulo recursal. RESPONSABILIDADE CIVIL – Sociedade anônima – Acionistas-administradoras – Dever de diligência – Conclusão pericial da existência de contabilidade paralela, discrepante da escrituração contábil e fiscal – Lançamentos em caderno de folhas de pagamentos de despesas pessoais a todos os acionistas, como forma de remuneração – Irregularidades de conhecimento da ré-reconvinte, que compunha a Administração – Risco tributário consubstanciado exclusivamente na cobrança do valor correto de imposto a ser pago, e não uma sanção – Controles gerenciais utilizados para complementar a escrita contábil e chegar ao valor verdadeiro do patrimônio societário e das receitas e despesas havidas pela pessoa jurídica – Inexistência de prejuízo à sociedade e aos acionistas – Responsabilidade civil das autoras-reconvindas não caracterizada – Improcedência do pedido indenizatório e, também, do pedido genérico de declaração da responsabilidade das autoras-reconvindas perante todo e qualquer credor, devendo eventuais atos de ultra vires serem apurados pontualmente – Apelação desprovida neste ponto. RESPONSABILIDADE CIVIL – Perda de uma chance – Proposta milionário de terceiro pela companhia dos quais as litigantes são acionistas – Informação confirmada pelas autoras-reconvindas – Inexistência de prova do valor proposto e de que o proponente possuía, de fato, capacidade financeira para adquirir o estabelecimento empresarial – Chance séria e provável da compra e venda não demonstrada – Indenizatória improcedente – Apelação desprovida neste ponto.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Perda de uma chance – Retirada da ré-reconvinte do quadro societário – Superveniente expansão da companhia Pró-Vita, com a inauguração de nova unidade no bairro de Perdizes, denominada Vivace – Falta de prova de vínculo jurídico entre a Pró-Vita e a Vivace, constatando-se na rede mundial de computadores que a Vivace integra grupo econômico ao qual a Pró-Vita não pertence – Inexistência de chance séria e provável – Constatação, ademais, de que pedido reconvencional corresponde à aplicação do método de caixa de fluxo descontado, que para apuração de haveres projeta rendimentos futuros – Incompatibilidade com o método de balanço especial de determinação, já adotado na r. sentença e contra o qual não houve impugnação – Inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance no caso concreto – Indenizatória improcedente – Apelação desprovida neste ponto. DANO MORAL – Ajuizamento de ação – Produção antecipada de prova – Acusação da prática de fraudes e desvio de numerários pelas ora autora-reconvindas – Laudo pericial pela inexistência das práticas ilícitas – Pretensão à indenização por dano moral decorrente das acusações infundadas – Improcedência – Garantia constitucional ao direito de ação que só é reprimida em caso de abuso do direito – Abuso do direito não verificado no caso concreto, pois a contabilidade paralela (planilhas gerenciais) que apontou maior volume de receitas e despesas justificam as desconfianças manifestadas pela ora ré em relação às autoras-reconvindas – Indenizatória improcedente – Apelação desprovida neste tocante. Dispositivo: homologa-se a transação entre as autoras-reconvindas e o corréu-reconvinte Ricardo, não conhecendo o recurso em relação a ele, posto que prejudicado; negam provimento ao apelo das autoras-reconvindas; e dão parcial provimento ao recurso da ré-reconvinte.” (Apelação Cível nº [1124070-78.2014.8.26.0100](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 20/08/24).